

Mô hình của Trí tuệ Tài sản Quản trị và Sự quản lý





Mô hình của Trí tuệ Tài sản Quản trị và Sự quản lý

Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép Ghi công 4.0 Quốc tế của Creative Commons.

Người dùng được phép sao chép, phân phối, chỉnh sửa, dịch thuật và trình diễn công khai ấn phẩm này, kể cả cho mục đích thương mại, mà không cần sự cho phép rõ ràng, với điều kiện nội dung phải kèm theo lời ghi nhận rằng WIPO là nguồn gốc và phải chỉ rõ nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với nội dung gốc.

Cách trích dẫn đề xuất: Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) (2024) Mô hình quản trị và điều hành sở hữu trí tuệ. Geneva: WIPO. DOI 10.34667/tind.49741

Các bản chuyển thể/dịch thuật/phái sinh không được phép sử dụng bất kỳ biểu tượng hoặc logo chính thức nào, trừ khi đã được WIPO phê duyệt và xác nhận. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang web của WIPO để xin phép.

Đối với bất kỳ tác phẩm phái sinh nào, vui lòng bao gồm lời tuyên bố từ chối trách nhiệm sau: "Ban Thư ký của WIPO không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc chuyển đổi hoặc dịch thuật nội dung gốc."

Khi nội dung do WIPO công bố, chẳng hạn như hình ảnh, đồ họa, nhãn hiệu hoặc logo, được ghi nhận thuộc về bên thứ ba, người sử dụng nội dung đó hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xin phép sử dụng bản quyền từ chủ sở hữu quyền. Để xem bản sao giấy phép này, vui lòng truy cập <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh theo giấy phép này mà không thể giải quyết một cách hòa giải sẽ được đưa ra trọng tài theo Quy tắc Trọng tài của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) hiện hành.

Các bên sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ phán quyết trọng tài nào được đưa ra do kết quả của quá trình trọng tài đó như là phán quyết cuối cùng đối với tranh chấp đó.

Các thuật ngữ được sử dụng và cách trình bày tài liệu trong ấn phẩm này không hàm ý bất kỳ quan điểm nào của WIPO liên quan đến tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ hoặc khu vực nào hoặc chính quyền của chúng, hoặc liên quan đến việc phân định biên giới hoặc ranh giới của chúng. Ấn phẩm này không nhằm phản ánh quan điểm của các quốc gia thành viên hoặc Ban thư ký WIPO.

Việc đề cập đến các công ty hoặc sản phẩm cụ thể của các nhà sản xuất không ngụ ý rằng chúng được WIPO chứng thực hoặc khuyến nghị hơn so với các sản phẩm tương tự khác không được đề cập.

• WIPO, 2024

Xuất bản lần đầu tiên năm 2024

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO)
38, Chemin de la Corniche, PO Box
Colombettes, PO Box 18 CH-1211 Geneva
20, Thụy Sĩ
wipo.int

wipo.int
ISBN: 978-92-805-3650-8 (bản in)
ISBN: 978-92-805-3650-8 (bản kỹ thuật số)

ISBN 978-92-805-3650-8 (tập tin kỹ thuật số)

Các hình ảnh Getty Images Quốc tế 4.0 (CC BY 4.0)

Ấn phẩm số 2009EN/24 của WIPO
Ảnh bìa: Getty Images

Ấn phẩm số 2009EN/24 của WIPO

Nội dung

Lời tựa	5
Lời cảm ơn	7
Tóm tắt	9
Giới thiệu	13
1. Khung chính sách và quản trị sở hữu trí tuệ	15
1.1 Các ưu tiên và thách thức chính đối với đổi mới và sở hữu trí tuệ	15
1.2 Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia như công cụ chính sách công	17
1.3 Mô hình trách nhiệm của bộ trưởng	19
1.4 Cơ chế xây dựng và phối hợp chính sách	23
2. Quản lý văn phòng sở hữu trí tuệ	29
2.1 Vai trò của người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ	29
2.2 Nhiệm vụ và phạm vi chức năng của văn phòng sở hữu trí tuệ	32
2.3 Mô hình tự chủ hành chính	34
2.4 Chiến lược cải thiện dịch vụ	39
Phần kết luận	43
Danh sách các từ viết tắt	45
Thư mục	47
chiến lược sở hữu trí tuệ	49
Phụ lục	51
A.1 Phương pháp nghiên cứu	51
A.2 Danh sách các văn phòng sở hữu trí tuệ được đưa vào nghiên cứu	52
A.3 Câu hỏi hướng dẫn phỏng vấn các văn phòng sở hữu trí tuệ	52
A.4 Người tham gia và ngày phỏng vấn	53
A.5 Cơ cấu quản trị của 25 văn phòng sở hữu trí tuệ được nghiên cứu	54

Lời tựa

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) thường được các quốc gia thành viên yêu cầu tư vấn về cách thức tổ chức và quản lý hệ thống sở hữu trí tuệ (IP) của mỗi nước, cũng như về các mô hình quản trị và quản lý tốt. Tuy nhiên, hiện chưa có tài liệu tham khảo nào có thể cung cấp hướng dẫn cho các nhà hoạch định chính sách của chính phủ tại các quốc gia thành viên WIPO về các phương pháp quản trị thay thế và cách thức tổ chức quản lý hệ thống sở hữu trí tuệ của họ.

Trong bối cảnh đó, WIPO đã giao cho Viện Nghiên cứu Hệ thống và Đổi mới Fraunhofer (ISI) thực hiện nghiên cứu về “Các mô hình quản trị và điều hành sở hữu trí tuệ”. Mục tiêu của nghiên cứu là cung cấp cho các quốc gia thành viên WIPO thông tin và cơ sở bằng chứng về các hình thức quản trị và điều hành sở hữu trí tuệ khác nhau để họ có thể điều chỉnh hoặc sửa đổi cách tiếp cận của riêng mình. Nghiên cứu cũng xác định các xu hướng mới nổi lên trong bối cảnh tầm quan trọng ngày càng tăng của chính sách và quản lý sở hữu trí tuệ như một công cụ để chính phủ thúc đẩy các mục tiêu chính sách rộng lớn hơn liên quan đến đổi mới, sáng tạo và phát triển kinh tế.

Chúng tôi khởi xướng nghiên cứu này với mục tiêu ban đầu là xác định các mô hình quản trị và quản lý sở hữu trí tuệ cụ thể mà các nhà hoạch định chính sách của chính phủ có thể tham khảo khi xem xét điều chỉnh cách tiếp cận hiện tại của họ. Những gì xuất hiện không phải là các mô hình cụ thể, vì cấu hình chính xác phụ thuộc rất nhiều vào khung pháp lý, các ưu tiên chính sách và tổ chức của các thể chế và thực tiễn chính phủ ở mỗi quốc gia.

Tuy nhiên, nghiên cứu này ghi nhận và phân tích các phương pháp, xu hướng hiện hành và các hướng đi mới nổi có thể hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách của chính phủ trong việc đưa ra quyết định về hệ thống quản trị và điều hành sở hữu trí tuệ của họ. Những kết luận này được rút ra từ nghiên cứu ban đầu do Fraunhofer ISI thực hiện cũng như từ những quan sát của 12 người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ, những người đã đưa ra quan điểm của họ trong các cuộc phỏng vấn cá nhân. Chúng tôi rất biết ơn thời gian và những hiểu biết mà họ đã đóng góp cho nghiên cứu này.

Chúng tôi hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những hiểu biết quý giá để hỗ trợ các quyết định sáng suốt trong việc thiết kế khung quản trị và điều hành sở hữu trí tuệ, từ đó phát huy tối đa tiềm năng của hệ thống sở hữu trí tuệ vì lợi ích của xã hội.

Marco Alemán

Phó Tổng Giám đốc WIPO

Lời cảm ơn

Nghiên cứu này do Nikolaus Thumm, Knut Blind và Christopher Stolz thực hiện thay mặt cho Viện Nghiên cứu Hệ thống và Đổi mới Fraunhofer (ISI). Nghiên cứu được hướng dẫn bởi Johanne Belisle, Cố vấn Chính sách cấp cao của WIPO, và Carsten Fink, Chuyên gia Kinh tế trưởng của WIPO, những người cũng đã đóng góp nhiều ý kiến đóng góp cho các bản thảo của báo cáo này. Samiah do Carmo Figueiredo và Jovana Stojanovic thuộc Văn phòng Chuyên gia Kinh tế trưởng của WIPO đã hỗ trợ nghiên cứu xuất sắc, đặc biệt là trong việc lên lịch và quản lý các cuộc phỏng vấn với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ cho nghiên cứu này.

Các tác giả và WIPO vô cùng biết ơn các lãnh đạo và phó lãnh đạo các văn phòng sở hữu trí tuệ cũng như các nhân viên từ các bộ ngành quốc gia đã tham gia vào các cuộc phỏng vấn có cấu trúc được thực hiện trong khuôn khổ nghiên cứu này. Nếu không có những thông tin quý giá và những hiểu biết sâu sắc mà họ cung cấp, nghiên cứu này sẽ không thể thực hiện được.

Tóm tắt

Chương 1: Khung chính sách và quản trị sở hữu trí tuệ

Tổng quan

Chương này xem xét các ưu tiên và thách thức chính đối với đổi mới và sở hữu trí tuệ, cũng như các công cụ chính sách công khác nhau mà chính phủ sử dụng, trong đó sở hữu trí tuệ đóng vai trò hỗ trợ. Sau đó, chương đi sâu vào các vấn đề quản trị và xem xét các mô hình trách nhiệm của các bộ liên quan. Điều này bao gồm cách các quốc gia tổ chức việc giám sát chính sách và trách nhiệm của các bộ liên quan, và do đó, cấu trúc của các chức năng quản lý sở hữu trí tuệ của họ. Chương này cũng khám phá việc phát triển và phối hợp chính sách, và các cơ chế tham vấn công chúng hiện có ở các khu vực pháp lý khác nhau và vai trò của các văn phòng sở hữu trí tuệ trong các quá trình này. Cách thức các văn phòng sở hữu trí tuệ tương tác với các bên liên quan trong quản trị của chính họ và những lợi ích chính mà sự tương tác này mang lại cũng được khám phá chi tiết hơn.

Những hiểu biết chính

Tầm quan trọng ngày càng tăng của sở hữu trí tuệ trong các chính sách của chính phủ

Những thách thức lớn của xã hội, sự tiến bộ công nghệ nhanh chóng và nền kinh tế toàn cầu ngày càng phát triển thúc đẩy các cơ hội để các quốc gia nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của mình.

Các chính phủ nhận thức được sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề về sở hữu trí tuệ trong một loạt các chính sách rộng hơn, bao gồm đổi mới, sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững. Đồng thời, đang có một nỗ lực mạnh mẽ nhằm trang bị cho các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới và sáng tạo những công cụ và kiến thức cần thiết để tận dụng tốt hơn sở hữu trí tuệ vì lợi ích kinh tế và xã hội.

Do đó, các chính phủ sử dụng nhiều công cụ chương trình và chính sách khác nhau không chỉ để thúc đẩy đổi mới trong nước mà còn để khuyến khích thương mại hóa toàn cầu. Các chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia định hình và hỗ trợ hệ thống đổi mới quốc gia, đồng thời xem xét thị trường sở hữu trí tuệ quốc tế, là một công cụ chính sách công quan trọng.

Một yếu tố quan trọng mà người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ cần cân nhắc khi tham gia thảo luận chính sách là góp phần thúc đẩy một khuôn khổ pháp lý về sở hữu trí tuệ cân bằng, đáp ứng nhu cầu của một thị trường năng động đồng thời phản ánh lợi ích công cộng và các cân nhắc về đạo đức.

Các văn phòng sở hữu trí tuệ là đối tác quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách của chính phủ.

Các văn phòng sở hữu trí tuệ đang được yêu cầu thành lập vì giá trị chiến lược mà chúng có thể mang lại. Chúng cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách dữ liệu và thông tin chi tiết có giá trị về xu hướng đổi mới, công nghệ mới nổi và các lĩnh vực thâm dụng sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế quốc gia, từ đó có thể ảnh hưởng đến định hướng chiến lược và chính sách của chính phủ. Các văn phòng sở hữu trí tuệ là trung tâm năng lực về sở hữu trí tuệ ở cấp quốc gia.

Các chính sách quốc gia rộng hơn liên quan đến khía cạnh sở hữu trí tuệ, đòi hỏi các cơ chế phối hợp trên toàn chính phủ có sự tham gia của nhiều bộ. Sự tham gia tích cực của văn phòng sở hữu trí tuệ có thể giúp đảm bảo điều này.

Các vấn đề về sở hữu trí tuệ được đề cập trong các chính sách đó - ví dụ như nghiên cứu và phát triển, đổi mới và thương mại, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Các mô hình quản trị hiện hành và xu hướng mới nổi

Phần này xem xét cách các quốc gia tổ chức việc giám sát chính sách và trách nhiệm của các bộ khác nhau, cũng như cấu trúc của các cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ của họ.

Các lựa chọn quản trị bao gồm từ mô hình truyền thống hơn, trong đó sở hữu trí tuệ chủ yếu được xem như một chức năng pháp lý và điều tiết, đến cách tiếp cận hiện đại hơn, coi sở hữu trí tuệ là một công cụ hỗ trợ cho các mục tiêu đổi mới, sáng tạo và phát triển kinh tế rộng lớn hơn.

Không có mô hình duy nhất nào cho việc tích hợp các văn phòng sở hữu trí tuệ quốc gia vào cấu trúc bộ ngành quốc gia. Các mô hình phổ biến hiện nay thường đặt văn phòng sở hữu trí tuệ trong một bộ chủ đạo phụ trách lĩnh vực đổi mới hoặc kinh tế, hoặc tư pháp và pháp luật. Trách nhiệm về bản quyền và các quyền liên quan thường thuộc về bộ văn hóa hoặc nghệ thuật. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, có một văn phòng sở hữu trí tuệ duy nhất chịu trách nhiệm quản lý cả vấn đề sở hữu công nghiệp và bản quyền.

Một số quốc gia đang thành lập các cơ quan sở hữu trí tuệ, kết hợp tất cả các chức năng liên quan đến sở hữu trí tuệ của các bộ khác nhau dưới một mái nhà. Mục đích là tạo ra một trọng tâm duy nhất trong hệ thống chính phủ, điều này sẽ dẫn đến các chính sách và dịch vụ sở hữu trí tuệ phối hợp và hiệu quả hơn.

Mặc dù các khuôn khổ quản trị và quản lý sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới phục vụ các mục đích tương tự, nhưng thiết kế của chúng có thể cần được xem xét đặc biệt ở các nước đang phát triển. Khối lượng đăng ký sở hữu trí tuệ thấp hơn và môi trường nhìn chung hạn chế nguồn lực hơn có thể đòi hỏi các phương pháp tiếp cận thể chế khác nhau, ưu tiên các chức năng sở hữu trí tuệ phù hợp nhất với bối cảnh địa phương. Chúng cũng có thể dẫn đến các mô hình hợp tác khu vực, như trường hợp của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Châu Phi (OAPI).

Cơ chế phối hợp liên bộ và tham gia của công chúng

Do tính chất liên ngành của sở hữu trí tuệ và phạm vi liên quan của nhiều bộ ngành, hầu hết các quốc gia được khảo sát trong nghiên cứu này đều đã thiết lập các cơ chế phối hợp liên bộ chính thức hoặc không chính thức, không chỉ giải quyết các vấn đề cụ thể về sở hữu trí tuệ mà còn cả các lĩnh vực chính sách liên quan rộng hơn.

Tương tự, các chính phủ cũng tìm kiếm ý kiến đóng góp và phản hồi từ các bên liên quan về các sáng kiến chính sách được đề xuất và tham gia hợp tác quốc tế để giải quyết các thách thức về sở hữu trí tuệ toàn cầu.

Các văn phòng sở hữu trí tuệ thường đóng vai trò trung tâm trong các cơ chế phối hợp và tham vấn này, hoạt động như những đầu mối quan hệ để tương tác với các bên liên quan trong nước và quốc tế, tiến hành nghiên cứu và xây dựng các khuyến nghị chính sách.

Nhiều văn phòng sở hữu trí tuệ cũng thu hút các bên liên quan tham gia vào quá trình quản trị của chính họ thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Những người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ được phỏng vấn đã nêu ra nhiều lợi ích, bao gồm việc mang lại kiến thức chuyên môn để giúp định hình các chính sách và thực tiễn.

Chương 2: Quản lý văn phòng sở hữu trí tuệ

Tổng quan

Trong quá trình xem xét các mô hình khác nhau về tổ chức và quản lý văn phòng sở hữu trí tuệ, nghiên cứu này thăm dò ý kiến của những người được phỏng vấn về vai trò và việc bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ, vị thế thể chế và pháp lý của văn phòng, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm, mức độ tự chủ hành chính và các chiến lược cải thiện dịch vụ.

Trường phòng sở hữu trí tuệ là một vai trò đa diện, kết nối giữa chính sách và quản lý hành chính.

Những người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ được phỏng vấn cho biết vai trò của họ bao gồm việc cân bằng các khía cạnh pháp lý, hành chính, chiến lược và ngoại giao, đồng thời đóng góp vào các mục tiêu chính sách công quốc gia và các ưu tiên của chính phủ. Ở nhiều quốc gia, người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ là quan chức nhà nước cấp cao nhất chịu trách nhiệm quản lý quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, đây thường là một vị trí cấp cao, báo cáo cho quan chức cấp cao hoặc người đứng đầu một bộ, trong một số trường hợp là cho bộ trưởng, hoặc thậm chí trực tiếp cho người đứng đầu chính phủ.

Quy trình bổ nhiệm khác nhau tùy thuộc vào hệ thống pháp luật, hành chính và chính trị của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, tầm quan trọng của vị trí này trong bộ máy chính phủ và quyết định về người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ có thể là tín hiệu cho thấy tầm quan trọng mà chính phủ đặt ra đối với các vấn đề sở hữu trí tuệ.

Nhiệm vụ và phạm vi chức năng của văn phòng sở hữu trí tuệ

Nhiệm vụ của nhiều văn phòng sở hữu trí tuệ quốc gia là khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo và phát triển kinh tế bằng cách cung cấp khuôn khổ bảo vệ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong một phạm vi quyền hạn cụ thể. Mặc dù các chức năng cốt lõi vẫn nhất quán, nhưng có hai loại nhiệm vụ chính: một loại có tham vọng kinh tế và xã hội rộng lớn hơn; loại kia tập trung vào việc vận hành tối ưu các dịch vụ sở hữu trí tuệ.

Mặc dù tất cả các văn phòng đều nhấn mạnh chất lượng dịch vụ và hiệu quả, nhưng các văn phòng có nhiệm vụ rộng hơn sẽ thực hiện các hoạt động khác, bao gồm xây dựng chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực, cũng như nghiên cứu kinh tế. Nhìn chung, hầu hết các văn phòng sở hữu trí tuệ đều vượt ra ngoài chức năng quản lý của mình và tích cực tham gia vào việc nâng cao kiến thức về sở hữu trí tuệ và xây dựng văn hóa sở hữu trí tuệ, cũng như cung cấp các chương trình cụ thể cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), cộng đồng nghiên cứu và khoa học, và các đối tượng khác.

Mô hình tự chủ hành chính

Phần này xem xét mức độ độc lập của văn phòng sở hữu trí tuệ trong việc quản lý các hoạt động và nguồn lực hàng ngày. Các thông số chính bao gồm mức độ tự chủ về hành chính, tư cách pháp lý của văn phòng, nguồn ngân sách hoạt động và mức độ kiểm soát doanh thu và chi phí (bao gồm cả việc định giá phí), cũng như năng lực và tính linh hoạt trong việc tuyển dụng nhân viên.

Mức độ tự chủ hành chính của một văn phòng sở hữu trí tuệ khác nhau tùy theo quốc gia, mặc dù rất khó để đánh giá điều này một cách tuyệt đối. Một số văn phòng sở hữu trí tuệ trong mẫu nghiên cứu có vị thế như một cơ quan chính phủ quốc gia. Trong hầu hết các trường hợp, các cơ quan này liên kết hoặc trực thuộc một bộ, và có thể được gọi là, ví dụ, một cơ quan hoạt động đặc biệt, một cơ quan công quyền phi tập trung hoặc một cơ quan bán nhà nước.

Một thông số quan trọng liên quan đến tính tự chủ tài chính. Ở một thái cực, một số văn phòng sở hữu trí tuệ có thể được mô tả là các cơ quan tự chủ về tài chính. Họ tài trợ cho hoạt động của mình hoàn toàn bằng phí thu được và không nhận thêm ngân sách nào từ chính phủ. Mặc dù điều này mang lại một số lợi ích, bao gồm khả năng đầu tư dài hạn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu nền kinh tế suy thoái hoặc doanh thu giảm.

Một số văn phòng sở hữu trí tuệ hoạt động theo mô hình “thu hồi chi phí”, cho phép họ trang trải chi phí hoạt động, đồng thời mang lại một mức doanh thu nhất định cho chính phủ trung ương. Ở một số quốc gia, các văn phòng sở hữu trí tuệ nhận được phân bổ ngân sách hàng năm từ bộ hoặc chính phủ, trong khi doanh thu từ phí thu được sẽ được hoàn trả cho chính phủ trung ương.

Nghiên cứu này cũng xem xét việc xác định và quản lý phí sở hữu trí tuệ. Về nguyên tắc, khả năng thiết lập mức phí mang lại sự linh hoạt bổ sung để bù đắp cho sự gia tăng chi phí; nhưng điều này thường phụ thuộc vào thực tế chính trị và động thái của các bên liên quan. Hơn nữa, việc thiết lập phí liên quan đến những sự đánh đổi tinh tế để đảm bảo hệ thống sở hữu trí tuệ hoạt động hiệu quả và không khuyến khích các đơn đăng ký sở hữu trí tuệ mang tính đầu cơ hoặc chất lượng thấp.

Mặc dù nhiều văn phòng có quyền tự chủ nhất định trong việc tuyển dụng nhân viên, hầu hết đều phải đối mặt với những hạn chế liên quan đến số lượng nhân sự và ngân sách được phân bổ. Ưu tiên chung của các lãnh đạo văn phòng sở hữu trí tuệ là đào tạo, phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực. Tất cả các văn phòng đều gặp khó khăn trong việc tuyển dụng chuyên gia có chuyên môn cần thiết, bao gồm các chuyên gia khoa học, pháp lý, công nghệ và công nghiệp.

Chiến lược cải thiện dịch vụ

Các văn phòng sở hữu trí tuệ hoạt động trong thị trường quốc gia và toàn cầu, nơi tốc độ và sự thuận tiện trong dịch vụ đã trở nên phổ biến, và các mô hình dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm đã trở thành chuẩn mực. Ngày càng nhiều doanh nghiệp toàn cầu sử dụng nhiều hình thức sở hữu trí tuệ khác nhau ở nhiều quốc gia, đòi hỏi các văn phòng sở hữu trí tuệ phải hài hòa các thực tiễn, thủ tục và nền tảng công nghệ với các khu vực pháp lý khác.

Một mối quan tâm chung của người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ là nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng suất dịch vụ của họ. Hiệu quả hành chính là tối quan trọng vì nó phục vụ các nhà đổi mới, nhà sáng tạo và doanh nghiệp hoạt động trong thị trường toàn cầu năng động. Tùy thuộc vào năng lực của mình, các văn phòng sở hữu trí tuệ luôn nỗ lực đi đầu trong việc tận dụng những tiến bộ mới nhất về công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI). Trên phạm vi toàn cầu, sự hợp tác quốc tế giữa các văn phòng sở hữu trí tuệ là điều cần thiết để hài hòa các quy trình và xử lý quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả hơn, cũng như để giải quyết các thách thức vượt biên giới và đòi hỏi hành động chung.

Giờ đây, hơn bao giờ hết, năng lực đổi mới và tiềm năng sáng tạo của một quốc gia phụ thuộc vào khả năng tận dụng hiệu quả tài sản trí tuệ. Với những tiến bộ công nghệ năng động trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi, kết hợp với những thách thức toàn cầu và xã hội quan trọng liên quan đến phát triển bền vững, các chính phủ nên trang bị cho các văn phòng sở hữu trí tuệ của mình năng lực và công cụ để theo kịp bối cảnh đang thay đổi này.

Giới thiệu

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) thường được các quốc gia thành viên yêu cầu tư vấn về cách thức tổ chức và quản lý hệ thống sở hữu trí tuệ của mỗi nước, cũng như về các mô hình quản trị và điều hành tốt. Tuy nhiên, hiện chưa có tài liệu tham khảo nào cung cấp hướng dẫn cho các nhà hoạch định chính sách của chính phủ tại các quốc gia thành viên WIPO về các phương pháp quản trị thay thế và cách thức tổ chức quản lý hệ thống sở hữu trí tuệ của họ.

Nhờ những tiến bộ trong khoa học và công nghệ, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như trong thị trường, ví dụ như các hoạt động kiện tụng, các quốc gia trên toàn thế giới đã phát triển các chế độ sở hữu trí tuệ của mình. Các chính phủ đã áp dụng những cách tiếp cận khác nhau đối với việc tổ chức chính sách, luật pháp và quản lý sở hữu trí tuệ, phản ánh truyền thống quản trị, thể chế hiến pháp và di sản lịch sử của riêng họ.

Trong bối cảnh đó, WIPO đã giao cho Fraunhofer ISI thực hiện nghiên cứu về “Các mô hình quản trị và quản lý quyền sở hữu trí tuệ”. Ý tưởng của nghiên cứu là ghi nhận và phân tích các hình thức quản trị và quản lý quyền sở hữu trí tuệ khác nhau hiện có giữa các quốc gia thành viên WIPO, và mô tả các đặc điểm và động lực chính của chúng. Mục tiêu là cung cấp cho các quốc gia thành viên WIPO thông tin và cơ sở bằng chứng về các mô hình quản trị và quản lý quyền sở hữu trí tuệ để họ có thể điều chỉnh hoặc sửa đổi cách tiếp cận của riêng mình. Bên cạnh việc ghi nhận và phân tích các hình thức quản trị và quản lý quyền sở hữu trí tuệ khác nhau, nghiên cứu còn nhằm mục đích xác định các xu hướng mới nổi trong bối cảnh tầm quan trọng ngày càng tăng của chính sách và quản lý sở hữu trí tuệ như một công cụ để chính phủ thúc đẩy các mục tiêu chính sách rộng lớn hơn liên quan đến đổi mới, sáng tạo và phát triển kinh tế.

Nghiên cứu này phân tích các cơ quan hoặc bộ ngành chính phủ nào chịu trách nhiệm xây dựng chính sách và luật sở hữu trí tuệ, và liệu trách nhiệm xây dựng khung chính sách sở hữu trí tuệ có thuộc về cùng một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý quyền sở hữu trí tuệ hay không. Hơn nữa, nghiên cứu xem xét vai trò của các thực thể quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong việc xây dựng và hoạch định chính sách sở hữu trí tuệ và các lĩnh vực chính sách liên quan như phát triển kinh tế, đổi mới, khoa học và công nghệ, và thương mại. Ngoài ra, nghiên cứu còn xem xét mối liên hệ giữa chính sách sở hữu trí tuệ và các lĩnh vực chính sách liên quan, ví dụ như đổi mới, thương mại, cạnh tranh, phát triển công nghiệp và kinh tế, và văn hóa. Nghiên cứu cũng phân tích các cơ chế phối hợp nào, chẳng hạn như các ủy ban liên ngành hoặc nhóm làm việc về sở hữu trí tuệ, tồn tại giữa các bên liên quan và ai tham gia vào các ủy ban hoặc nhóm đó.

Về quản lý quyền sở hữu trí tuệ, nghiên cứu này tìm hiểu về các cơ quan quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với các hình thức quyền sở hữu trí tuệ khác nhau, bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, bản quyền và giống cây trồng, và các bộ mà các cơ quan này chịu trách nhiệm. Vị thế thể chế và pháp lý của các văn phòng sở hữu trí tuệ, nhiệm vụ và cách thức tài trợ của chúng cũng được xem xét. Hơn nữa, nghiên cứu này xem xét các chức năng cốt lõi phổ biến nhất của các thực thể quản lý quyền sở hữu trí tuệ và xác định các chức năng bổ sung, chẳng hạn như thông tin và phổ biến về sở hữu trí tuệ, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các sáng kiến thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới.

Phân tích trong báo cáo dựa trên nghiên cứu tài liệu từ 25 văn phòng sở hữu trí tuệ và được tiếp nối bằng các cuộc phỏng vấn có cấu trúc với 12 văn phòng sở hữu trí tuệ từ các quốc gia thành viên của WIPO (xem Bảng 1). Các cuộc phỏng vấn dựa trên các câu hỏi đã được thiết lập trước (xem Phụ lục A.3) và được thực hiện với người đứng đầu hoặc phó người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ. Thông tin chi tiết hơn về phương pháp luận được áp dụng và về toàn bộ các quốc gia được xem xét trong nghiên cứu có thể được tìm thấy trong Phụ lục A.1 và A.2. Tên đầy đủ của các văn phòng sở hữu trí tuệ được nêu trong Phụ lục A.3.

Các văn phòng được xem xét trong nghiên cứu này được liệt kê trong Bảng 1 và Phụ lục A.2. Trong toàn bộ văn bản và trong các bảng, các văn phòng sở hữu trí tuệ được gọi theo tên quốc gia/vùng.

Bảng 1: Văn phòng sở hữu trí tuệ đã phỏng vấn

Quốc gia/Khu vực	Tên văn phòng IP
Azerbaijan	Cơ quan Sở hữu Trí tuệ của Cộng hòa Azerbaijan
Botswana	Cơ quan quản lý doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ (CIPA)
Canada	Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Canada (CIPO)
Chile	Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia (INAPI)
Colombia	Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại (SIC)
Ai Cập	Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Ai Cập (EAIP)
Estonia	Văn phòng Sáng chế Estonia (EPA)
Đức	Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Đức (DPMA)
Ấn Độ	Văn phòng Tổng Kiểm soát Bằng sáng chế, Thiết kế và Nhãn hiệu thương mại, Cục Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại nội địa (CGPDTM)
Philippines	Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Philippines (IPOPHL)
Ả Rập Xê Út	Cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ Ả Rập Xê Út (SAIP)
Tây Phi	Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Châu Phi (OAPI)

1. Khung chính sách và quản trị sở hữu trí tuệ

1.1 Các ưu tiên và thách thức chính đối với đổi mới và sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới bằng cách tạo động lực cho người sáng tạo và nhà phát minh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ kiến thức. Do đó, việc cung cấp các khung pháp lý vững chắc và các cơ chế thực thi hiệu quả là rất quan trọng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy đổi mới. Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để đáp ứng những tiến bộ công nghệ, đồng thời xem xét các thông lệ tốt nhất quốc tế, là chìa khóa để hiện thực hóa điều này.

Quyền sở hữu trí tuệ mạnh mẽ là tài sản quý giá đối với các doanh nghiệp tham gia thương mại xuyên biên giới, cho phép họ bảo vệ và khai thác các đổi mới, thương hiệu và nội dung sáng tạo của mình. Các hiệp định thương mại thường bao gồm các điều khoản về bảo vệ, thực thi và hài hòa quyền sở hữu trí tuệ để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, và các chính sách và hệ thống về sở hữu trí tuệ rất quan trọng đối với sự phát triển công nghiệp và kinh tế. Một khuôn khổ sở hữu trí tuệ hoạt động hiệu quả sẽ hỗ trợ sự phát triển của các ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ như dược phẩm, công nghệ sinh học, phần mềm và các lĩnh vực sáng tạo. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các công việc có giá trị cao, khuyến khích tinh thần kinh doanh và các công ty khởi nghiệp, đồng thời góp phần đa dạng hóa nền kinh tế. Sở hữu trí tuệ có thể thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, giúp các quốc gia nâng cao chuỗi giá trị và củng cố nền tảng công nghiệp và kinh tế của mình.

Cơ hội để các quốc gia nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo được thúc đẩy bởi những thách thức lớn của xã hội, chẳng hạn như nghèo đói, an ninh y tế và lương thực, phát triển bền vững môi trường và biến đổi khí hậu, cũng như sự tiến bộ công nghệ nhanh chóng.

Tầm quan trọng ngày càng tăng của sở hữu trí tuệ trong các chính sách của chính phủ

Trong bối cảnh này, điều quan trọng là các chính phủ phải điều chỉnh các chính sách đổi mới và phát triển kinh tế của mình phù hợp với các vấn đề sở hữu trí tuệ. Điều này bao gồm các chính sách khuyến khích nghiên cứu và phát triển, các sáng kiến dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực kinh tế tăng trưởng cao, các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hóa và chuyển giao công nghệ, và các ưu đãi để thúc đẩy đổi mới trong nước và tăng trưởng kinh doanh cũng như xuất khẩu, cùng nhiều biện pháp khác. Hơn nữa, các chính sách văn hóa cũng có khía cạnh sở hữu trí tuệ nhằm khuyến khích sự thể hiện văn hóa và sáng tạo, đồng thời bảo vệ quyền của người sáng tạo, đặc biệt là trong thời đại kỹ thuật số.

Tầm ảnh hưởng và tầm quan trọng rộng lớn hơn của sở hữu trí tuệ đối với các nhà hoạch định chính sách chính phủ đã được phản ánh trong các cuộc phỏng vấn của chúng tôi với các quan chức cấp cao và người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ. Ngày càng nhiều chính phủ yêu cầu họ tư vấn về cách thức tận dụng tốt hơn sở hữu trí tuệ để nâng cao năng lực đổi mới, tiềm năng sáng tạo và phát triển kinh tế của quốc gia.

Một chức năng quan trọng của hệ thống sở hữu trí tuệ là thúc đẩy tiến bộ công nghệ và chuyển giao công nghệ. Một thách thức cụ thể được những người được phỏng vấn đề cập là mức độ mà luật, quy định và thực tiễn quản lý sở hữu trí tuệ có thể theo kịp tốc độ thay đổi nhanh chóng và những tiến bộ công nghệ năng động trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi. Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) có những tác động kinh tế và xã hội trong nhiều lĩnh vực đối với các nhà hoạch định chính sách, bao gồm cả hệ thống sở hữu trí tuệ.

Nhận thức được tầm quan trọng ngày càng tăng của sở hữu trí tuệ như một công cụ chính sách, nhiều quốc gia đang thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng và các sáng kiến giáo dục để tăng cường hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ và nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng sở hữu trí tuệ. Việc giáo dục công chúng, doanh nghiệp và người sáng tạo về tầm quan trọng của bảo vệ sở hữu trí tuệ và vai trò của nó trong việc thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế có thể giúp khai thác tối đa lợi ích của nó, đồng thời giải quyết vấn nạn vi phạm và lạm dụng.

Công cụ chương trình và chính sách

Trọng tâm tự nhiên của hầu hết các quốc gia là tăng cường việc tạo lập sở hữu trí tuệ trong nước. Việc tạo điều kiện chuyển giao kiến thức và công nghệ từ các viện nghiên cứu sang ngành công nghiệp được đề cập xuyên suốt các cuộc phỏng vấn của chúng tôi như một ưu tiên quốc gia. Chính phủ sử dụng nhiều công cụ chính sách và chương trình khác nhau như khuyến khích hợp tác, thỏa thuận cấp phép và thúc đẩy cơ sở hạ tầng và mạng lưới chuyển giao công nghệ để giúp thương mại hóa các phát minh và tối đa hóa tác động xã hội của chúng. Một ưu tiên quan trọng khác là nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp bằng cách cung cấp các chương trình tài trợ và cố vấn, và thông qua việc thành lập các vườn ươm/trung tâm ươm tạo. Các chương trình tăng tốc giúp các doanh nhân đưa những ý tưởng sáng tạo của họ ra thị trường.

Các chính phủ ngày càng nhận thức rõ rằng hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia của họ không chỉ phải tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới trong nước mà còn phải thúc đẩy thương mại hóa toàn cầu. Trong bối cảnh này, các quốc gia đang tìm cách điều chỉnh hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia của mình cho phù hợp với các đối tác thương mại chính và xu hướng sở hữu trí tuệ toàn cầu. Trên thực tế, việc gia nhập các hiệp ước sở hữu trí tuệ quốc tế như Hiệp định Madrid về đăng ký nhãn hiệu quốc tế có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty tiếp cận thị trường nước ngoài và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Hợp tác với các đối tác quốc tế và tham gia các diễn đàn đa phương rất quan trọng để giải quyết các thách thức về sở hữu trí tuệ toàn cầu. Các quốc gia tích cực tham gia hợp tác quốc tế, nỗ lực hài hòa hóa và chia sẻ thông tin để cập nhật các thông lệ tốt nhất toàn cầu và phát triển các biện pháp ứng phó hiệu quả với các thách thức sở hữu trí tuệ xuyên biên giới. Việc bán hàng giả trên các thị trường trực tuyến, vi phạm bản quyền kỹ thuật số và xâm phạm trực tuyến là những mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với các nhà sáng tạo và đổi mới, và cho thấy sự hợp tác xuyên biên giới giữa các quốc gia có thể mang lại những giải pháp thành công.

Một ưu tiên khác của nhiều người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ là cung cấp cho chính phủ và công chúng khả năng tiếp cận tốt hơn với dữ liệu liên quan đến sở hữu trí tuệ để hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường, công nghệ và đổi mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế thâm dụng sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng thông tin công nghệ có trong bằng sáng chế và các tài liệu sở hữu trí tuệ khác như một nguồn thông tin cho đổi mới hiệu quả từ lâu đã được công nhận là một công cụ chính sách quan trọng và ngày càng trở nên có giá trị hơn trong nền kinh tế kỹ thuật số và dữ liệu toàn cầu.

Lợi ích cộng đồng và các cân nhắc về đạo đức

Sở hữu trí tuệ (IP) tác động đến nhiều khía cạnh chính sách công, ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và văn hóa của một quốc gia. Do đó, việc phản ánh lợi ích cộng đồng là một yếu tố quan trọng đối với người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ và các nhà hoạch định chính sách. Cân bằng giữa việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo quyền tiếp cận kiến thức là một thách thức liên tục. Các vấn đề như độc quyền dựa trên bằng sáng chế, quyền truy cập mở vào nghiên cứu khoa học và khả năng tiếp cận thuốc thiết yếu với giá cả phải chăng cần được xem xét cẩn thận.

Tương tự, các vấn đề đạo đức trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và kỹ thuật di truyền là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận công khai và chính sách. Quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong các chính sách văn hóa cũng như sự phát triển và bảo vệ biểu hiện nghệ thuật và tri thức truyền thống. Đảm bảo một cách tiếp cận nhất quán và cân bằng, có tính đến lợi ích của tất cả các bên liên quan là điều then chốt để tối đa hóa lợi ích của quyền sở hữu trí tuệ đồng thời giải quyết các thách thức tiềm tàng và thúc đẩy lợi ích cộng đồng.

Ý tưởng chính 1. Những thách thức và ưu tiên chính sách quan trọng

Tại Colombia, một ưu tiên quan trọng là thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới khu vực và dân chủ hóa tri thức trên toàn lãnh thổ quốc gia, như đã được thể hiện trong Kế hoạch Phát triển Quốc gia Colombia (Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad) giai đoạn 2019-2022.

Theo Tầm nhìn 2030 của Ả Rập Xê Út, định hướng là chuyển đổi từ nền kinh tế dựa vào dầu mỏ sang nền kinh tế đa dạng hơn, dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo. Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ, được khởi xướng vào năm 2022 với thời hạn 5 năm, là một trong những công cụ để đạt được các mục tiêu của Tầm nhìn 2030.

Ưu tiên hàng đầu ở Botswana là chuyển đổi từ nền kinh tế dựa vào tài nguyên sang nền kinh tế dựa vào tri thức, tận dụng khoa học, công nghệ và đổi mới. Ưu tiên này được thể hiện rõ trong Tầm nhìn phát triển quốc gia 2036 và Chính sách Sở hữu trí tuệ Botswana (BIPP) 2022.

Chiến lược Azerbaijan 2030, được Tổng thống phê duyệt năm 2021, đặt ra các ưu tiên quốc gia cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bao gồm phát triển sở hữu trí tuệ hỗ trợ đổi mới, sáng tạo và thị trường cạnh tranh.

Ai Cập có một số chiến lược quốc gia nhằm tăng cường phát triển bền vững, đổi mới và năng lực cạnh tranh, bao gồm Tầm nhìn 2030, một chiến lược phát triển bền vững; Chiến lược Nhà nước về Khoa học và Đổi mới 2030, một chương trình cải cách kinh tế và cơ cấu; Chiến lược quốc gia về Biến đổi Khí hậu 2050; và chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia đầu tiên, được ban hành năm 2022.

1.2 Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia như một công cụ chính sách công

Ngày càng nhiều chính phủ nhận thấy lợi ích của việc có một chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia như một công cụ chính sách công quan trọng. Chiến lược này đóng vai trò then chốt trong việc định hình và hỗ trợ hệ thống đổi mới quốc gia, đồng thời đóng vai trò như một lộ trình cho cách một quốc gia quản lý tài sản sở hữu trí tuệ của mình và tận dụng những khía cạnh này để thúc đẩy đổi mới và phát triển kinh tế. Nó giúp điều chỉnh khung pháp lý về sở hữu trí tuệ phù hợp với các mục tiêu kinh tế và đổi mới của quốc gia, hỗ trợ đổi mới trên nhiều lĩnh vực và đảm bảo một cách tiếp cận cân bằng đối với bảo vệ sở hữu trí tuệ, mang lại lợi ích cho cả người sáng tạo và nhà phát minh, cũng như nền kinh tế và công chúng.

Các chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia đang được xây dựng theo phương pháp toàn diện của chính phủ, bao gồm tất cả các bộ ngành liên quan. Các dự thảo chiến lược thường là đối tượng của các cuộc tham vấn rộng rãi với công chúng, các chuyên gia và các bên liên quan. Trong các cuộc phỏng vấn của chúng tôi, một số người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ đã chỉ ra giá trị của một quy trình toàn diện như vậy trong việc làm nổi bật vai trò quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với các mục tiêu rộng lớn hơn của quốc gia trong việc thúc đẩy đổi mới, khuyến khích sáng tạo và hỗ trợ phát triển kinh tế.

Các yếu tố quan trọng của chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia bao gồm khuyến khích và tạo động lực cho sự đổi mới và sáng tạo bằng cách cung cấp một khuôn khổ rõ ràng và có cấu trúc để bảo vệ và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường khuôn khổ pháp lý cho quyền sở hữu trí tuệ và việc thực thi chúng; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và các công ty khởi nghiệp; thúc đẩy chuyển giao công nghệ; và nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ. Hình 1 minh họa khuôn khổ mà WIPO khuyến khích các quốc gia thành viên sử dụng trong việc xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia của họ.

Ở một số quốc gia, sở hữu trí tuệ là một phần của các chính sách và chiến lược đổi mới quốc gia rộng lớn hơn, ví dụ như ở Đức và Estonia. Tại Tây Phi, OAPI sử dụng phương pháp tiếp cận đa tầng để khuyến khích các quốc gia thành viên phát triển chiến lược riêng của họ, đồng thời dẫn dắt các hoạt động hỗ trợ việc thực hiện các chiến lược quốc gia.

Đương nhiên, các văn phòng sở hữu trí tuệ thường dẫn đầu hoặc đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia. Họ sở hữu kiến thức và chuyên môn sâu rộng về luật sở hữu trí tuệ, thực thi và quản lý. Họ cũng là nguồn dữ liệu quan trọng liên quan đến sở hữu trí tuệ, giúp định hướng chiến lược và cung cấp những hiểu biết giá trị về những thách thức và cơ hội trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của quốc gia. Do đó, họ có thể giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện, tạo ra cơ hội đổi mới và tăng trưởng. Họ tích cực tham gia vào việc xây dựng kế hoạch hành động cũng như thực hiện, giám sát và đánh giá chiến lược.

Hầu hết các văn phòng sở hữu trí tuệ cũng hợp tác với các tổ chức quốc tế, các văn phòng sở hữu trí tuệ khác và các đối tác nước ngoài để chia sẻ kinh nghiệm tốt nhất, học hỏi các chiến lược thành công ở các quốc gia khác và hài hòa các tiêu chuẩn sở hữu trí tuệ ở cấp khu vực và toàn cầu.

Hình 1. Khung chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia của WIPO.



Nguồn: WIPO.

Bảng 2. Ví dụ về các chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia

Quốc gia/Khu vực	Tên chiến lược
Botswana	Chính sách Sở hữu Trí tuệ Botswana (BIPP) 2022, được ban hành năm 2022.
Brazil	Chiến lược Sở hữu Trí tuệ Quốc gia, được ban hành năm 2020.
Canada	Chiến lược Sở hữu Trí tuệ, được khởi xướng vào năm 2018.
Chile	Chiến lược quốc gia về sở hữu công nghiệp của Chile, được khởi xướng năm 2016.
Trung Quốc	Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ, được ban hành năm 2008, hoàn thành thực hiện năm 2020.
Colombia	Chính sách Sở hữu Trí tuệ Quốc gia (CONPES 4062), được ban hành năm 2021.
Croatia	Chiến lược quốc gia về phát triển của Hệ thống sở hữu trí tuệ, được thông qua năm 2010.
Ai Cập	Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia, được ban hành năm 2022.
Châu Âu	Kế hoạch chiến lược của EPO đến năm 2028
Ghana	Chính sách và chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia, được ban hành năm 2016.
Ấn Độ	Chính sách sở hữu trí tuệ quốc gia, được thông qua năm 2016.
Philippines	Chiến lược Sở hữu Trí tuệ Quốc gia (2020-2025), được ban hành năm 2019.
Ả Rập Xê Út	Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia, được thông qua vào tháng 12 năm 2022.
Singapore	Chiến lược Sở hữu Trí tuệ Singapore (SIPS) 2030, được công bố năm 2021.
Nam Phi	Chính sách sở hữu trí tuệ, được Nội các phê duyệt năm 2018.
Tây Phi	Kế hoạch chiến lược của OAPI giai đoạn 2022-2027

1.3 Mô hình trách nhiệm của bộ trưởng

Một trong những đặc điểm chính liên quan đến quản trị sở hữu trí tuệ là cách các quốc gia tổ chức việc giám sát chính sách và trách nhiệm của các bộ khác nhau, và điều này được phản ánh như thế nào trong cấu trúc của các thực thể quản lý sở hữu trí tuệ.

Các lựa chọn quản trị trải rộng từ mô hình truyền thống hơn, trong đó sở hữu trí tuệ chủ yếu được xem như một chức năng pháp lý và điều tiết, đến cách tiếp cận hiện đại hơn, công nhận sở hữu trí tuệ là công cụ hỗ trợ cho các mục tiêu đổi mới, sáng tạo và phát triển kinh tế rộng lớn hơn. Một đặc điểm cụ thể liên quan đến phạm vi các tổ chức xử lý việc quản lý sở hữu trí tuệ là số lượng và loại hình các văn phòng sở hữu trí tuệ và các cơ chế phối hợp giữa chúng.

Từ nghiên cứu và phỏng vấn ban đầu, chúng tôi đã xác định được nhiều mô hình và phương pháp khác nhau, được trình bày chi tiết bên dưới.

Bộ trưởng chịu trách nhiệm về văn phòng sở hữu trí tuệ.

Ở hầu hết các quốc gia, trách nhiệm về sở hữu trí tuệ thuộc về một bộ chủ quản, mặc dù trách nhiệm xây dựng các chính sách và luật về sở hữu trí tuệ lại liên quan đến nhiều bộ và cơ quan chính phủ khác nhau.

20	Sự tham gia của nhiều bộ có thể được giải thích bởi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nhiều lĩnh vực chính sách khác nhau, bao gồm phát triển công nghiệp, nghiên cứu khoa học và công nghệ, thương mại quốc tế và xuất khẩu, hỗ trợ đổi mới và khởi nghiệp, văn hóa và nghệ thuật, nông nghiệp và giống cây trồng, và các vấn đề liên quan đến bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cùng nhiều vấn đề khác. Ở hầu hết các quốc gia, bộ chủ quản chịu trách nhiệm về hầu hết các vấn đề chính sách sở hữu trí tuệ và được xem là bộ phận cung cấp sự lãnh đạo và điều phối các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ. Các ví dụ phổ biến là Bộ Đổi mới, Bộ Kinh tế hoặc Bộ Tư pháp. Văn phòng sở hữu trí tuệ thường được đặt dưới sự quản lý của bộ chủ trì này. Điều này có thể giúp hợp lý hóa việc xây dựng chính sách, vì nó tập hợp chuyên môn, nguồn lực và cách tiếp cận tập trung vào các vấn đề sở hữu trí tuệ. Nó khuyến khích sự hợp tác giữa việc xây dựng chính sách liên quan đến sở hữu trí tuệ và việc quản lý hoặc thực thi chính sách đó. Nó cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp và tích hợp tốt hơn các chính sách sở hữu trí tuệ với các chiến lược và sáng kiến rộng hơn của chính phủ. Điều này đến lượt nó có thể dẫn đến các khung chính sách mạch lạc và hiệu quả hơn. Trong các cuộc phỏng vấn với người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ, một số người đã đề cập đến các nghĩa vụ pháp lý và hành chính khác nhau mà họ phải phối hợp với các cơ quan chính phủ khác về nhiều vấn đề chính sách, và sự nhận thức ngày càng tăng rằng sở hữu trí tuệ là một vấn đề chính sách xuyên suốt. Tùy thuộc vào nhiệm vụ của bộ, việc đặt văn phòng sở hữu trí tuệ trực thuộc một bộ cụ thể có thể thể hiện trọng tâm cụ thể phù hợp với các ưu tiên của chính phủ. Các bộ khoa học, công nghệ và/hoặc đổi mới thường đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính sách sở hữu trí tuệ. Các bộ này nỗ lực thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, khuyến khích đổi mới và hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Việc đặt văn phòng sở hữu trí tuệ dưới quyền quản lý của các bộ này, như ở Canada, phản ánh sự nhấn mạnh vào sở hữu trí tuệ như một động lực của đổi mới và tiến bộ công nghệ. Ở một số quốc gia, bộ thương mại hoặc bộ công nghiệp đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng chính sách sở hữu trí tuệ, ví dụ như ở Botswana và Ấn Độ. Các cơ quan này chịu trách nhiệm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và phát triển công nghiệp, do đó chúng là những công cụ hoạch định chính sách quan trọng đối với các vấn đề sở hữu trí tuệ. Việc đặt văn phòng sở hữu trí tuệ trực thuộc bộ kinh tế, như ở Chile, nhấn mạnh khía cạnh kinh tế của sở hữu trí tuệ. Trong lịch sử, vào thế kỷ 19 và 20, sở hữu trí tuệ chủ yếu được xem là một lĩnh vực pháp lý. Ở một số quốc gia, sở hữu trí tuệ vẫn tiếp tục được quản lý bởi Bộ Tư pháp và Pháp luật, ví dụ như ở Đức, nơi luật bản quyền, luật bằng sáng chế, luật nhãn hiệu và luật bảo hộ dữ liệu cá nhân (DPMA) thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp. Việc đặt văn phòng sở hữu trí tuệ dưới sự quản lý của Bộ Tư pháp tận dụng được chuyên môn pháp lý và khả năng thực thi của hệ thống tư pháp để đảm bảo rằng luật sở hữu trí tuệ được xây dựng, thực hiện và thực thi hiệu quả, đồng thời phù hợp với khuôn khổ pháp lý tổng thể của quốc gia.
	Ý tưởng chính 2. Trách nhiệm của bộ trưởng và cấu trúc quản lý sở hữu trí tuệ Tại Botswana, Bộ Thương mại và Công nghiệp chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ và điều phối mọi công việc liên quan với các bộ khác. Tất cả các loại quyền sở hữu trí tuệ đều được quản lý bởi CIPA thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp. Tại Ấn Độ, CGPDTM (Cục Sở hữu Trí tuệ và Phát triển Thương mại Quốc gia) trực thuộc Cục Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại Nội địa, Bộ Thương mại và Công nghiệp. Văn phòng sở hữu trí tuệ chịu trách nhiệm về tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, ngoại trừ quyền bảo hộ giống cây trồng, thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp. Tại Canada, Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế (ISED) là bộ liên bang chịu trách nhiệm về chính sách và luật pháp về sở hữu trí tuệ. Trong ISED, CIPO quản lý và xử lý các quyền sở hữu trí tuệ. Các bộ khác cũng chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ; ví dụ, Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada chịu trách nhiệm về quyền của người lai tạo giống cây trồng và Bộ Di sản Canada chịu trách nhiệm về chính sách bản quyền và các chính sách liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa.

Tại Chile, quyền sở hữu công nghiệp được quản lý bởi INAPI dưới sự giám sát của Bộ Kinh tế, còn việc bảo hộ giống cây trồng thuộc về Cơ quan Nông nghiệp và Chăn nuôi trực thuộc Bộ Nông nghiệp. Vai trò của INAPI là cố vấn về các vấn đề sở hữu công nghiệp cho Tổng thống Cộng hòa và là cơ quan chuyên trách khi các vấn đề này phát sinh trong các cuộc đàm phán thương mại quốc tế. Bộ Văn hóa chịu trách nhiệm về chính sách bản quyền và văn phòng bản quyền.

Chịu trách nhiệm về chính sách và quản lý bản quyền.

Ở nhiều quốc gia, trách nhiệm hoạch định chính sách bản quyền thuộc về một bộ khác với bộ chịu trách nhiệm về chính sách sở hữu công nghiệp. Thông thường, bộ văn hóa, nghệ thuật hoặc di sản sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng và quản lý chính sách bản quyền.

Điều này thường dẫn đến mô hình có một văn phòng sở hữu công nghiệp và một văn phòng bản quyền riêng biệt. Văn phòng bản quyền thường hoạt động như một cơ quan chuyên trách chịu trách nhiệm về chính sách và quản lý bản quyền. Cơ quan này thường chịu trách nhiệm xây dựng luật bản quyền, quản lý và hướng dẫn thực thi các vấn đề liên quan đến bản quyền.

Tại một số quốc gia, chỉ có một văn phòng sở hữu trí tuệ duy nhất chịu trách nhiệm về cả vấn đề sở hữu công nghiệp và bản quyền. Thông thường, bộ chủ quản cũng có trách nhiệm hoạch định chính sách cho cả hai lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập một văn phòng sở hữu trí tuệ duy nhất. Trong các trường hợp khác, các chức năng quản lý được kết hợp trong một văn phòng duy nhất, ví dụ như kết hợp cơ quan đăng ký bản quyền với các cơ quan đăng ký sở hữu trí tuệ khác, điều này có thể hiệu quả hơn.

Nghiên cứu này chưa đi sâu vào câu hỏi liệu việc đặt quyền sở hữu công nghiệp và bản quyền dưới một thực thể quản lý duy nhất có mang lại sự nhất quán hơn trong chính sách sở hữu trí tuệ hay không. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng đang có những thách thức mới nổi lên xung quanh sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số, dẫn đến sự hội tụ của các vấn đề chính sách liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp và bản quyền. Trên thị trường, các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực quản lý danh mục sở hữu trí tuệ của họ một cách tích hợp, cho dù đó là các quyền sở hữu trí tuệ chính thức như bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, hay các hình thức bảo vệ khác như bí mật thương mại. Với các công nghệ mới góp phần vào xu hướng hội tụ này, chúng ta có thể thấy nhiều chính phủ xem xét việc tích hợp bản quyền với các trách nhiệm chính sách sở hữu trí tuệ khác trong tương lai.

Bảng 3. Các bộ chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ và bản quyền.

Quốc gia/Khu vực	Trách nhiệm chung về sở hữu trí tuệ	Trách nhiệm bản quyền
Azerbaijan	Cơ quan Sở hữu Trí tuệ là một thực thể pháp lý thuộc luật nhà nước, tương đương với một bộ.	Đúng
Botswana	Bộ Đầu tư, Thương mại và Ngành công nghiệp	Đúng
Canada	Đổi mới, Khoa học và Kinh tế Phát triển (ISED)	Trách nhiệm về bản quyền được chia sẻ giữa ISED và Bộ Di sản Canada. CIP0, thuộc ISED, quản lý việc đăng ký bản quyền.
Chile	Bộ Kinh tế	Không
		Cục Sở hữu trí tuệ
Colombia	Bộ Công nghiệp, Thương mại và Du lịch	Không có Cục Bản quyền Quốc gia
Ai Cập	Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Ai Cập là một cơ quan pháp nhân công lập có tư cách pháp nhân và trực thuộc Thủ tướng. Bộ trưởng	Có (trong tương lai)
Estonia	Bộ Tư pháp	Đúng
Đức	Bộ Tư pháp và Người tiêu dùng Sự bảo vệ	Không có đơn vị bản quyền và xuất bản nào Luật tại Bộ Tư pháp Liên bang
Ấn Độ	Bộ Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại Nội địa	Đúng
Philippines	Bộ Thương mại và Công nghiệp	Đúng
Ả Rập Xê Út	Cơ quan quản lý trí tuệ Ả Rập Xê Út Tài sản (SAIP), Thủ tướng, chính phủ	Đúng
Tây Phi	OAPI là một tổ chức tiểu khu vực. Bộ công nghiệp là cơ quan giám sát chính thức của OAPI tại mỗi quốc gia thành viên.	Đúng

Xu hướng mới nổi

Một số quốc gia đã hợp nhất tất cả các thực thể liên quan đến sở hữu trí tuệ và trách nhiệm của chúng dưới một tổ chức cấp bộ duy nhất, nhằm giải quyết những thách thức trong việc phối hợp giữa các bộ và phân bổ trách nhiệm cũng như chính sách liên quan đến sở hữu trí tuệ. Việc này cũng nâng cao tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong hệ thống phân cấp chính phủ.

Ví dụ, tại Ả Rập Xê Út, SAIP chịu trách nhiệm quản lý tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, bản quyền, giống cây trồng và mạch tích hợp. Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm về luật pháp, quy định và chính sách liên quan đến sở hữu trí tuệ, đồng thời đóng góp vào việc thực thi và tạo lập sở hữu trí tuệ.

Tương tự, tại Ấn Độ, theo Chính sách Sở hữu Trí tuệ Quốc gia năm 2016, tất cả các cơ quan sở hữu trí tuệ đã được hợp nhất trong Bộ Thương mại và Công nghiệp (ngoại trừ giống cây trồng, vẫn thuộc Bộ Nông nghiệp). Sự phối hợp đã được cải thiện nhờ cách tiếp cận cơ quan đơn nhất này.

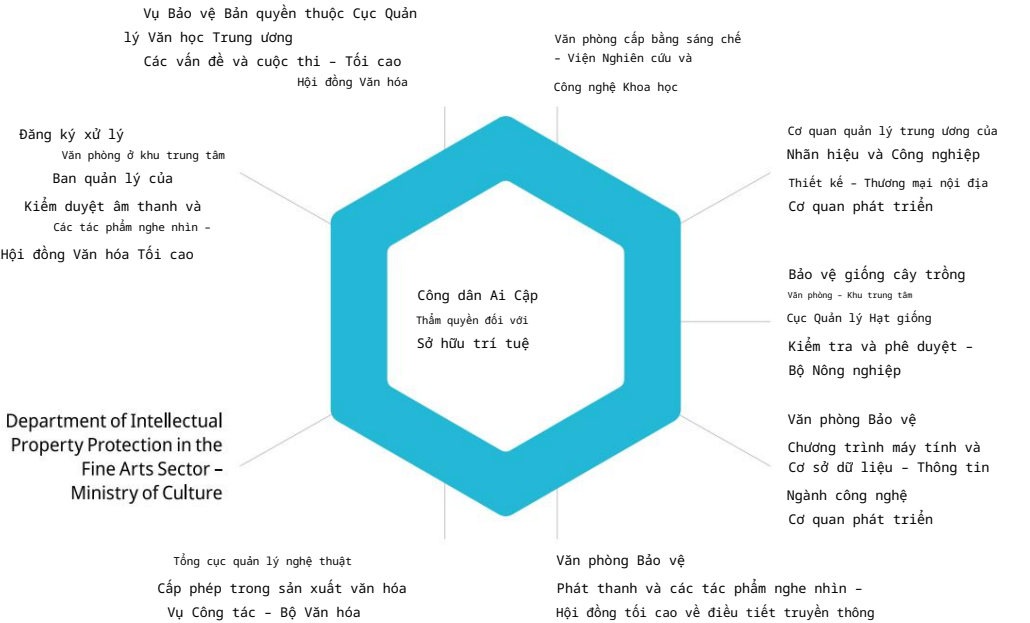
Một ví dụ gần đây khác là Ai Cập, quốc gia đang trong quá trình thành lập EAIP, như minh họa trong Điểm mấu chốt 3.

Các tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực

OAPI là một mô hình độc đáo vì nó là một tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực. Tổ chức này cung cấp dịch vụ đăng ký và bảo vệ sở hữu trí tuệ thay mặt cho 17 quốc gia thành viên ở Tây Phi. OAPI có lịch sử hợp tác lâu dài, được thành lập vào năm 1962, và được điều hành bởi một Hội đồng Quản trị gồm các bộ trưởng có trách nhiệm từ các quốc gia thành viên. Việc hoạch định chính sách quốc gia thuộc thẩm quyền của từng quốc gia thành viên, nhưng OAPI có một cấu trúc liên lạc quốc gia thông qua đó hỗ trợ việc thực hiện các chính sách sở hữu trí tuệ ở mỗi quốc gia thành viên. Ví dụ, OAPI cung cấp các dự luật mẫu liên quan đến tài nguyên di truyền và kiến thức truyền thống, với sự hợp tác của các quốc gia thành viên. Sau khi đạt được sự đồng thuận về một văn bản, văn bản đó sẽ được trình lên Hội đồng Quản trị để phê duyệt và được chuyển thành các quy định áp dụng như luật quốc gia ở mỗi nước, mặc dù mỗi nước đều có quyền bổ sung các biện pháp khác để đáp ứng nhu cầu cụ thể của mình.

Ý tưởng chính 3. Cơ quan mới của Ai Cập về sở hữu trí tuệ

Chính phủ Ai Cập đã chính thức khởi động chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia đầu tiên vào năm 2022. Một trong những trụ cột chính của chiến lược này là việc thành lập Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Ai Cập (EAIP), hợp nhất các trách nhiệm liên quan đến sở hữu trí tuệ của chín văn phòng và cơ quan hành chính vào một tổ chức duy nhất (xem “Tóm tắt điều hành”, Chiến lược Sở hữu Trí tuệ Quốc gia của Ai Cập năm 2022, trang 12, <https://www.sis.gov.eg/>). [UP/Culture/Strategic%20Book%20\(E\).pdf](https://www.sis.gov.eg/UP/Culture/Strategic%20Book%20(E).pdf)). Điều này đã được quy định trong Luật số 163/2023 ban hành tháng 8 năm 2023, trong đó xác định nhiệm vụ, vai trò và trách nhiệm của EAIP.



Nguồn: Chiến lược Sở hữu Trí tuệ Quốc gia của Ai Cập năm 2022.

1.4 Cơ chế xây dựng và phối hợp chính sách

Một yếu tố quan trọng trong quản trị sở hữu trí tuệ liên quan đến việc xây dựng và phối hợp chính sách sở hữu trí tuệ trong chính phủ, các loại cơ chế phối hợp hiện có và vai trò của văn phòng sở hữu trí tuệ trong các quá trình này.

Trong các cuộc phỏng vấn với người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ, quan điểm phổ biến là để các chính sách sở hữu trí tuệ có hiệu quả và phù hợp, chính phủ cần phối hợp việc xây dựng chính sách giữa các thực thể khác nhau, dù bằng phương thức chính thức hay không chính thức.

Hơn nữa, các cơ chế hợp tác này không chỉ cần thiết cho các luật và chính sách chuyên biệt về sở hữu trí tuệ, mà còn ảnh hưởng đến cách thức lồng ghép các vấn đề sở hữu trí tuệ vào các lĩnh vực chính sách liên quan rộng hơn, chẳng hạn như phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ, và thương mại.

Phối hợp giữa các cơ quan chính phủ ở cấp quốc gia

Việc phối hợp chính sách sở hữu trí tuệ giữa các thực thể khác nhau thường thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc quản trị và khung pháp lý của quốc gia. Ở hầu hết các quốc gia, quy trình lập pháp, bao gồm việc soạn thảo và sửa đổi luật sở hữu trí tuệ, bao gồm nhiều giai đoạn xem xét và tham vấn công khai và liên bộ, bao gồm cả sự phối hợp giữa các bộ và ủy ban quốc hội có liên quan.

Thật thú vị khi quan sát hai loại cơ chế phối hợp liên bộ phổ biến hiện nay.

Nhiều quốc gia thành lập các ủy ban liên bộ hoặc nhóm công tác chính thức bao gồm đại diện từ các bộ và cơ quan chính phủ có liên quan. Các ủy ban này đóng vai trò là nền tảng để phối hợp, hợp tác và tham vấn về các vấn đề chính sách sở hữu trí tuệ. Chúng giúp điều chỉnh quan điểm và lợi ích của các bên khác nhau tham gia vào lĩnh vực sở hữu trí tuệ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các chính sách nhất quán.

Ví dụ, tại Colombia, Ủy ban Liên ngành về Sở hữu Trí tuệ chịu trách nhiệm điều phối các bên tham gia vào hệ thống sở hữu trí tuệ. Các bên này bao gồm Cục Giám sát Công nghiệp và Thương mại với tư cách là cơ quan quốc gia có thẩm quyền về sở hữu công nghiệp, Cục Bản quyền Quốc gia với tư cách là cơ quan có thẩm quyền về bản quyền và các quyền liên quan, và Viện Nông nghiệp Colombia với tư cách là cơ quan có thẩm quyền về giống cây trồng.

Ở một số quốc gia, các cơ chế phối hợp không chính thức hơn được sử dụng. Các cơ quan chính phủ khác nhau có trách nhiệm liên quan đến sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như các bộ thương mại, tư pháp, văn hóa và công nghệ, hợp tác thông qua liên lạc thường xuyên, chia sẻ thông tin và các sáng kiến chung. Sự hợp tác này đảm bảo rằng các chính sách sở hữu trí tuệ phù hợp với các mục tiêu quốc gia rộng lớn hơn, khung pháp lý và nhu cầu cụ thể của từng lĩnh vực. Ở nhiều quốc gia, bộ chủ trì có trách nhiệm liên hệ và tham vấn với các bộ khác có trách nhiệm về một số khía cạnh nhất định của chính sách sở hữu trí tuệ và/hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi được đề xuất.

Ý tưởng quan trọng 4. Phối hợp đa quốc gia ở cấp khu vực

OAPI là một văn phòng sở hữu trí tuệ khu vực phục vụ 17 quốc gia thành viên ở Tây Phi. Tại các quốc gia thành viên OAPI, thường có ba bộ cùng phối hợp hoạt động: bộ công nghiệp, là cơ quan giám sát chính thức của OAPI tại mỗi quốc gia thành viên; bộ văn hóa, phụ trách vấn đề bản quyền; và bộ đổi mới sáng tạo. OAPI có một cấu trúc liên lạc quốc gia tại mỗi quốc gia thành viên để điều phối giữa ba cơ quan này.

Có những lĩnh vực mà OAPI khởi xướng các sáng kiến về thúc đẩy và phát triển sở hữu trí tuệ, và những sáng kiến này được chuyển giao xuống cấp quốc gia. Ví dụ, đó là trường hợp của bằng sáng chế và nhãn hiệu thương mại. Mỗi quốc gia sau đó được tự do bổ sung thêm các biện pháp phù hợp với nhu cầu và sở thích cụ thể của mình.

Tham vấn công chúng và các hình thức tương tác khác với các bên liên quan

Sau khi các cuộc tham vấn liên bộ được tiến hành và một sáng kiến chính sách đề xuất được trình bày rõ ràng, chính phủ thường tìm kiếm ý kiến đóng góp và phản hồi từ công chúng, các bên liên quan trong ngành và các chuyên gia thông qua các cuộc tham vấn công khai. Điều này cho phép xem xét nhiều quan điểm khác nhau hơn trong việc định hình chính sách đề xuất. Các cuộc tham vấn được tiến hành bởi các bộ hoặc văn phòng sở hữu trí tuệ cụ thể, và các ý kiến đóng góp thu thập được sẽ cung cấp thông tin cho quá trình hoạch định chính sách, và các quy trình lập pháp và nghị viện tiếp theo.

Các quốc gia cũng tham gia hợp tác quốc tế và tham dự các diễn đàn đa phương và khu vực để giải quyết các thách thức toàn cầu về sở hữu trí tuệ. Thông qua các cuộc đàm phán song phương và đa phương, các quốc gia hài hòa các tiêu chuẩn sở hữu trí tuệ, trao đổi các thực tiễn tốt nhất và phát triển các thỏa thuận quốc tế, chẳng hạn như các hiệp định thương mại tự do hoặc các hiệp ước, để thúc đẩy bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Vai trò của văn phòng sở hữu trí tuệ

Tùy thuộc vào bản chất của chính sách sở hữu trí tuệ, các văn phòng sở hữu trí tuệ quốc gia có thể dẫn đầu hoặc đóng góp vào quá trình này. Họ thường đóng vai trò là trung tâm thu thập ý kiến từ các bên liên quan khác nhau trong các cuộc tham vấn công khai, tiến hành nghiên cứu và xây dựng các khuyến nghị chính sách. Họ hợp tác với các bộ, hiệp hội ngành nghề và các tổ chức khác có liên quan để đảm bảo các chính sách sở hữu trí tuệ toàn diện và nhất quán.

Các văn phòng sở hữu trí tuệ cũng đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng và xem xét luật sở hữu trí tuệ. Họ cung cấp chuyên môn kỹ thuật và những hiểu biết sâu sắc về các khía cạnh pháp lý, đảm bảo luật sở hữu trí tuệ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, và giải quyết các thách thức và cơ hội mới nổi. Các văn phòng sở hữu trí tuệ hợp tác với các bộ ngành liên quan và các chuyên gia pháp lý để đảm bảo khung pháp lý vững chắc, cập nhật và hỗ trợ các mục tiêu chính sách rộng lớn hơn.

Nhìn chung, hầu hết các văn phòng sở hữu trí tuệ cung cấp tư vấn và khuyến nghị chuyên môn cho chính phủ và các bộ ngành liên quan về việc xây dựng chính sách sở hữu trí tuệ. Họ đóng góp những hiểu biết sâu sắc về tác động của sở hữu trí tuệ đối với phát triển kinh tế, hệ sinh thái đổi mới, tiến bộ khoa học và khả năng cạnh tranh thương mại.

Ngoài ra, nhiều văn phòng sở hữu trí tuệ thu thập và phân tích dữ liệu về các đơn đăng ký sở hữu trí tuệ, xu hướng và các chỉ số kinh tế liên quan có thể giúp định hình các chính sách của chính phủ. Thông tin này rất có giá trị để theo dõi tác động của các chính sách sở hữu trí tuệ đối với phát triển kinh tế, đổi mới và thương mại. Bằng cách cung cấp dữ liệu thống kê, hiểu biết thị trường và đánh giá tác động kinh tế, các văn phòng sở hữu trí tuệ góp phần vào việc xây dựng các chính sách dựa trên bằng chứng.

Cuối cùng, những người được phỏng vấn của chúng tôi lưu ý rằng nhiều văn phòng sở hữu trí tuệ duy trì mối quan hệ thường xuyên với các bên liên quan bên ngoài và do đó có thể cung cấp nguồn thông tin và lời khuyên hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách của chính phủ về nhiều sáng kiến chính sách khác nhau, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Ví dụ, một số văn phòng sở hữu trí tuệ (và WIPO) đã tiến hành các nghiên cứu về khoảng cách giới trong việc cấp bằng sáng chế, góp phần vào các mục tiêu chính sách rộng hơn của chính phủ về cách tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực khoa học.

Ý tưởng quan trọng số 5. Các văn phòng sở hữu trí tuệ cung cấp tư vấn chuyên môn về các chính sách của chính phủ.

Tại Botswana, việc xây dựng chính sách sở hữu trí tuệ thuộc trách nhiệm của Bộ Thương mại và Công nghiệp, nhưng CIPA đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt quá trình phát triển và xây dựng chính sách này cho đến khi được Quốc hội phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, CIPA có vai trò là cơ quan thực thi chính sách sở hữu trí tuệ.

Tại Chile, INAPI được thành lập như một cơ quan tư vấn cho Tổng thống Cộng hòa về các vấn đề sở hữu công nghiệp. Điều này đòi hỏi INAPI phải chuẩn bị các khuyến nghị liên quan đến sở hữu trí tuệ cho Tổng thống thông qua Bộ Kinh tế, ví dụ như trong trường hợp luật mới của Chile về chuyển giao công nghệ, vốn thuộc trách nhiệm chính của Bộ Khoa học. Tuy nhiên, INAPI vẫn sẽ thực hiện vai trò là một cơ quan chuyên môn góp phần vào việc phát triển sáng kiến lập pháp này.

OAPI là một văn phòng sở hữu trí tuệ khu vực đóng vai trò tư vấn cho các quốc gia thành viên. OAPI cũng đề xuất các chính sách và hoạt động liên quan đến các lĩnh vực như kinh tế, đổi mới, khoa học và công nghệ. Một ví dụ điển hình là việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của các quốc gia thành viên. OAPI chịu trách nhiệm về các tuyên bố Dakar, Ouagadougou và Abidjan về tác động kinh tế của chỉ dẫn địa lý đối với sự phát triển của các quốc gia.

Thu hút các bên liên quan tham gia vào quản trị văn phòng sở hữu trí tuệ.

Ngoài việc tham vấn chính sách, nhiều văn phòng sở hữu trí tuệ còn thu hút các bên liên quan bên ngoài tham gia vào quá trình quản trị của mình thông qua nhiều cơ chế khác nhau; ví dụ, thông qua các cơ quan tư vấn, ủy ban chính thức, các nhóm làm việc theo nhiệm vụ cụ thể hơn hoặc các diễn đàn chuyên ngành. Trong hầu hết các trường hợp, các khuyến nghị của các bên liên quan bên ngoài trong các hội đồng tư vấn và các cơ quan ra quyết định khác không mang tính ràng buộc (xem Bảng 4).

Các bên liên quan bên ngoài đại diện cho nhiều quan điểm đa dạng, bao gồm quan điểm từ ngành công nghiệp, doanh nghiệp, giới học thuật, nhà phát minh, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và công chúng. Sự tham gia của họ đảm bảo rằng văn phòng sở hữu trí tuệ xem xét nhiều quan điểm khác nhau khi xây dựng chính sách và đưa ra quyết định.

Những người được phỏng vấn đã đề cập đến một số lợi ích quan trọng: việc đưa vào kiến thức và chuyên môn chuyên ngành, ví dụ như trong các lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh, có thể giúp định hình các hướng dẫn và thực tiễn về bằng sáng chế. Ở cấp độ thực tiễn hơn, việc thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan có thể giúp văn phòng sở hữu trí tuệ xác định những hậu quả không mong muốn của các chính sách hoặc quy định mới, hoặc tìm ra các giải pháp cân bằng lợi ích của các nhóm khác nhau trong khi vẫn đáp ứng các mục tiêu chính sách công.

Văn phòng sở hữu trí tuệ có thể hợp tác với các bên liên quan bên ngoài trong các dự án và sáng kiến cụ thể. Sự hợp tác này có thể bao gồm nghiên cứu chung, các chương trình giáo dục, các chiến dịch nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ và các nỗ lực xây dựng năng lực. Các bên liên quan bên ngoài có thể được tham gia vào việc xem xét và đánh giá hiệu quả hoạt động của văn phòng sở hữu trí tuệ. Họ có thể đóng góp ý kiến về hiệu quả của các chính sách và đề xuất các lĩnh vực cần cải thiện.

Ý tưởng chính 6. Các cơ quan tư vấn về sở hữu trí tuệ

Hội đồng Tư vấn về Sở hữu Trí tuệ (ACIP) của Philippines là một hội đồng gồm tám đến mười cá nhân xuất sắc đến từ cả khu vực công và tư. Các thành viên phục vụ tối đa hai năm theo lời mời của Tổng Giám đốc IPOPHL. Hội đồng đưa ra các khuyến nghị cho IPOPHL dựa trên đánh giá về hiệu quả hoạt động (theo Thẻ điểm cân bằng của Trường Kinh doanh Harvard) và những thành tựu cũng như quan hệ đối tác với các bên liên quan chính, đồng thời xác định những thách thức và vấn đề có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn của IPOPHL.

Tại Ả Rập Xê Út, SAIP có một Hội đồng quản trị và một Chủ tịch (một Bộ trưởng từ Hội đồng Bộ trưởng) do Thủ tướng bổ nhiệm. Họ giám sát việc quản lý và điều hành SAIP, đồng thời đề ra chính sách chung của tổ chức này.

Tại Chile, Hội đồng Xã hội Dân sự Chile đóng vai trò là nền tảng cho đối thoại, hợp tác và tham gia giữa xã hội dân sự và chính phủ, cho phép các tổ chức xã hội dân sự đóng góp ý kiến vào các chính sách công và quy trình ra quyết định của chính phủ. Hội đồng họp thường xuyên (bốn hoặc năm lần một năm) và cung cấp diễn đàn để trao đổi thông tin với INAPI. Các kết luận của Hội đồng không mang tính ràng buộc nhưng là nguồn cung cấp phản hồi hữu ích.

Tại Đức, việc liên lạc với người nộp đơn rất quan trọng đối với DPMA. Văn phòng này có một Hội đồng Tư vấn Người dùng về Bằng sáng chế và Mô hình Tiềm năng. Hội đồng gồm 15 thành viên và họp hai lần một năm với mục tiêu thu hút tất cả các nhóm người dùng có liên quan tham gia thảo luận (người nộp đơn xin cấp bằng sáng chế lớn, nhỏ và cá nhân, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ phần mềm tìm kiếm và quản lý bằng sáng chế). Hội đồng chỉ có chức năng tư vấn và không tham gia vào quá trình ra quyết định của văn phòng.

Bảng 4. Sự tham gia của các bên liên quan bên ngoài trong quản trị văn phòng sở hữu trí tuệ

Quốc gia/Khu vực (Văn phòng Sở hữu Trí tuệ)	Ban cố vấn/giám sát	Hình thức tham gia khác
Azerbaijan (COPAT)		Hội đồng công chúng bao gồm các đại diện từ lĩnh vực văn hóa (đại diện các tổ chức quản lý quyền tập thể, nhà soạn nhạc, nhà khoa học).
Botswana (CIPA)	Hội đồng thẩm quyền	
Canada (CIPO)		CIPO tham vấn các bên liên quan khi xây dựng các sáng kiến chính sách và xem xét hoạt động của mình, bao gồm cả thông qua các Ủy ban Thực hành Sáng chế và Thương hiệu. Là một phần của Chiến lược Kinh doanh giai đoạn 2023-2028, CIPO dự định thành lập một diễn đàn gồm các đại diện ở cấp chiến lược để thảo luận và chia sẻ ý kiến về các chủ đề liên quan đến các chương trình và định hướng chính sách hoạt động của CIPO.
Chile (INAPI)		Hội đồng Xã hội Dân sự Chile bao gồm các thành viên đại diện cho hệ sinh thái của Chile, trong đó có một thành viên từ Hiệp hội Sở hữu Trí tuệ Chile.
Colombia (SIC)		Các cuộc tham vấn công khai được tiến hành với các nhóm lợi ích và người dân liên quan đến các dự án, quy định, chính sách, chương trình hoặc thủ tục do cơ quan thực hiện trước khi được xây dựng hoặc đưa ra quyết định.
Ải Cập (EAIP)	Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị	
Estonia (EPA)		EPA có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức như Enterprise Estonia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Estonia (ECCI) và Hiệp hội các nhà thiết kế Estonia (EAD). Có các cuộc họp bàn tròn định kỳ với Hiệp hội Luật sư Sáng chế.
Đức (DPMA)		Hội đồng Tư vấn Người dùng về Bằng sáng chế/Kiểu dáng Công nghiệp (DPMANutzerbeirat) là cơ quan tư vấn trung ương của DPMA, có nhiệm vụ xây dựng và thảo luận về nhu cầu của người dùng, đồng thời là công cụ đối thoại với khách hàng. Hội đồng Tư vấn Người dùng bao gồm 15 thành viên bên ngoài được Chủ tịch DPMA bổ nhiệm với nhiệm kỳ bốn năm.
Ấn Độ (CGPDTM)		Có các cuộc họp và thảo luận tham vấn thường xuyên với ngành công nghiệp, giới học thuật, luật sư, các công ty và những người tạo ra sở hữu trí tuệ.
Philippines (IPOPHL)	Hội đồng tư vấn cho Trí tuệ Tài sản (ACIP)	Ủy ban Quốc gia về Quyền Sở hữu Trí tuệ (NCIPR) là một cơ quan liên ngành có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện các kế hoạch và chính sách, cũng như tăng cường bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong nước.
Ả Rập Xê Út (SAIP)	Hội đồng quản trị và Ban cố vấn	
Tây Phi (OAPI)	Hội đồng hành chính	

2. Quản lý văn phòng sở hữu trí tuệ

Trong quá trình nghiên cứu các mô hình tổ chức và quản lý văn phòng sở hữu trí tuệ khác nhau, nghiên cứu đã thăm dò ý kiến của những người được phỏng vấn về vai trò và việc bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ, vị thế thể chế và pháp lý của các văn phòng sở hữu trí tuệ, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của chúng, mức độ tự chủ hành chính và các phương pháp tiếp cận liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.

2.1 Vai trò của người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ

Ở nhiều quốc gia, người đứng đầu cơ quan sở hữu trí tuệ là quan chức nhà nước cấp cao nhất chịu trách nhiệm quản lý quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, đây thường là một vị trí cấp cao, báo cáo trực tiếp cho quan chức cấp cao hoặc người đứng đầu một bộ, trong một số trường hợp là cho bộ trưởng, hoặc thậm chí trực tiếp cho người đứng đầu chính phủ.

Một vai trò đa diện, kết nối giữa hoạch định chính sách và quản lý hành chính.

Những người được chúng tôi phỏng vấn nhấn mạnh rằng người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ đóng vai trò đa diện. Điều này bao gồm việc cân bằng các khía cạnh pháp lý, hành chính, chiến lược và ngoại giao để thúc đẩy đổi mới, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đóng góp vào sự phát triển kinh tế ở cấp quốc gia.

Người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ đóng vai trò cầu nối giữa chính sách và quản lý sở hữu trí tuệ. Người này thường được các quan chức cấp cao trong chính phủ tham khảo ý kiến chiến lược về các vấn đề sở hữu trí tuệ. Mặc dù người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ là công chức nhà nước, họ vẫn phải duy trì một mức độ tự chủ nhất định và thực thi quyền hạn của mình mà không bị can thiệp không đáng có và phù hợp với các nghĩa vụ theo luật định của quốc gia.

Người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ duy trì mối quan hệ thường xuyên với các bên liên quan quan trọng trong cộng đồng pháp luật và kinh doanh, cũng như với các bên khác trong hệ sinh thái đổi mới và sáng tạo. Họ có trách nhiệm đại diện quốc tế cho quốc gia của mình, đặc biệt là tại WIPO, và có thể là thành viên của các đoàn đại biểu quốc gia tại các diễn đàn quốc tế khác. Họ cũng duy trì mối quan hệ với những người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ khác và tham gia vào các dự án và hoạt động hợp tác, đặc biệt là trong khu vực của họ.

Người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ cũng là người quản lý chính, điều hành các nguồn tài chính, tuyển dụng và đào tạo nhân viên có trình độ, đồng thời đưa ra các quyết định chiến lược để nâng cao hiệu quả hoạt động, bao gồm các thủ tục và hướng dẫn về việc xử lý và cấp quyền sở hữu trí tuệ kịp thời và chất lượng. Người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ cũng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đặc biệt là các dịch vụ trực tuyến và kỹ thuật số.

Mối quan hệ báo cáo và quy trình bổ nhiệm

Quá trình bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ phụ thuộc vào hệ thống pháp luật, hành chính và chính trị hiện hành. Tương tự, cấp bậc của vị trí và mối quan hệ báo cáo thường phụ thuộc vào các quy tắc và tập quán công chức của quốc gia đó. Tuy nhiên, tầm quan trọng của vị trí trong bộ máy chính phủ và quyết định về người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ có thể là tín hiệu cho thấy tầm quan trọng mà chính phủ đặt ra đối với các vấn đề sở hữu trí tuệ.

Trong hầu hết các trường hợp, người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ báo cáo cho Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Tư pháp hoặc Bộ Pháp luật, hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Bộ Nghiên cứu và Phát triển, tùy thuộc vào cách chính phủ tổ chức cơ cấu hành chính. Trong một số trường hợp, người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ báo cáo trực tiếp cho một cơ quan cấp cao hơn, chẳng hạn như Nội các hoặc Văn phòng Thủ tướng, đặc biệt nếu sở hữu trí tuệ được coi là ưu tiên hàng đầu của quốc gia.

Thông thường, việc bổ nhiệm dựa trên trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp và bằng cấp của ứng viên trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đôi khi, việc bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ cần tham khảo ý kiến của các bên liên quan, chẳng hạn như các hiệp hội ngành nghề, chuyên gia pháp lý và giới học thuật. Nhiều quốc gia đã thiết lập giới hạn nhiệm kỳ cố định cho người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ (xem Bảng 5: Đặc điểm của người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ).

Ở một số quốc gia, người đứng đầu cơ quan sở hữu trí tuệ được bổ nhiệm bởi một cơ quan chính phủ, chẳng hạn như Tổng thống, Thủ tướng hoặc một bộ trưởng có liên quan. Ví dụ, tại Đức, Chủ tịch Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu và Vũ khí (DPMA) là một chức vụ công chức cấp cao, được Bộ Tư pháp đề cử và Tổng thống Cộng hòa Liên bang bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể cần sự chấp thuận của cơ quan lập pháp hoặc các cơ quan có trách nhiệm khác. Thông thường, quy trình này bao gồm đề cử, phỏng vấn và đánh giá để đảm bảo rằng ứng viên có đủ trình độ, kinh nghiệm và chuyên môn cần thiết trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tại các quốc gia mà cơ quan công chức tham gia vào việc bổ nhiệm, người đứng đầu cơ quan sở hữu trí tuệ có thể được lựa chọn thông qua một quy trình cạnh tranh dựa trên năng lực và trình độ.

Một số quốc gia đã thành lập các ủy ban hoặc cơ quan độc lập chịu trách nhiệm bổ nhiệm các vị trí cấp cao trong chính phủ (ví dụ: Estonia). Ở một số quốc gia khác, việc bổ nhiệm các vị trí cấp cao được phê duyệt ở cấp Nội các (ví dụ: Ấn Độ). Các ủy ban này đảm bảo một quy trình lựa chọn minh bạch và không thiên vị. Các ủy ban có thể xem xét đơn xin việc, tiến hành phỏng vấn và đưa ra khuyến nghị cho cơ quan chính phủ có thẩm quyền.

Để đảm bảo năng lực và tính chuyên nghiệp, một số quốc gia sử dụng các hội đồng tuyển chọn gồm các chuyên gia về sở hữu trí tuệ và các lĩnh vực liên quan. Một số quốc gia cũng tiến hành quy trình tuyển dụng với sự hỗ trợ của các nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng chuyên nghiệp (ví dụ: OAPI). Thường thì vị trí người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ được đăng tuyển công khai, mời các cá nhân đủ điều kiện ứng tuyển (như trường hợp của Colombia). Cách tiếp cận này nhằm thu hút một lượng ứng viên đa dạng và thúc đẩy tính minh bạch trong quá trình tuyển chọn.

Bảng 5 Đặc điểm của người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ

Quốc gia/Khu vực (Văn phòng sở hữu trí tuệ)	Trưởng bộ phận tiêu đề của văn phòng sở hữu trí tuệ	Được bổ nhiệm bởi	Thuật ngữ	Lựa chọn ủy ban	Lựa chọn quá trình
Azerbaijan (COPAT)	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tịch	Bổ nhiệm vô thời hạn thuật ngữ như các bộ	Ban quản lý của Chủ tịch	Không có thông tin nào về quá trình.
Botswana (CIPA)	Người đăng ký Tổng quan	Bộ trưởng Thương mại và Ngành công nghiệp	5 năm, có thể gia hạn một lần	Hội đồng quản trị Thẩm quyền	Công ty tuyển dụng lựa chọn các ứng viên phù hợp để đưa vào danh sách rút gọn. Các cuộc phỏng vấn do Ban quản lý tiến hành. Quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Thương mại và ngành công nghiệp về khuyến nghị của Hội đồng quản trị.
Canada (CIPO)	Ủy viên Sáng chế, Người đăng ký của Nhân hiệu và Thương hiệu	Thông đốc tại Tòa án	5 năm	Lựa chọn Ủy ban	Công khai Thông báo tuyển ứng viên được đăng tải kèm theo quy trình

2.2 Nhiệm vụ và phạm vi chức năng của văn phòng sở hữu trí tuệ

Nhiệm vụ của nhiều văn phòng sở hữu trí tuệ quốc gia là khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo và phát triển kinh tế. phát triển bằng cách cung cấp khuôn khổ để bảo vệ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong nhiệm vụ của Hội đồng Thống đốc.

Lựa chọn ứng viên.
Các cuộc
phỏng vấn do Ban
quản lý tiến hành.
Quyết định bổ nhiệm
của Bộ trưởng Bộ
Thương mại và Công
nghiệp theo quy trình đề xuất lựa
chọn Hội đồng quản trị.

Quốc gia/Khu vực (Văn phòng sở hữu trí tuệ)	Trưởng bộ phận Tiêu đề của văn phòng sở hữu trí tuệ	Được bổ nhiệm bởi	Thuật ngữ	Lựa chọn ủy ban	
Azerbaijan (Canada) (CIPAT)	Chủ tịch của Ủy viên Hội đồng về bằng sáng chế, Người đăng ký của Nhãn hiệu và Trưởng Điều hành ký Tổng quan	Chủ tịch Thông đốc tại Hội đồng	Nhiệm kỳ bổ nhiệm 5 năm, không xác định thời hạn. thuật ngữ như các bộ	Sự quản lý Lựa chọn Ủy ban Chủ tịch	Hiện chưa có thông tin nào được công bố công khai về quy trình gọi thầu của các ứng cử viên được tuyển dụng theo quy trình của Cơ quan Tuyển dụng Hội đồng Thống đốc. Các ứng viên phù hợp sẽ được lựa chọn vào danh sách rút gọn cạnh tranh. Quy trình phỏng vấn tuyển chọn công khai do Hội đồng quản trị thực hiện. Được Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp bổ nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
Botswana (CIPA)		Bộ trưởng Thương mại và	5 năm, có thể gia hạn một lần	Hội đồng quản trị Thẩm quyền	
Chile (INAPI)	Giám đốc Tổng quan	Chủ tịch	Thời hạn 3 năm, có thể gia hạn hai lần.	Cái Chính phủ thuế một cơ quan để hỗ trợ việc biên soạn và thu hẹp danh sách. các ứng viên, vì vậy cơ quan này gửi	
Canada (CIPQ)	Ủy viên Sáng chế, Người đăng ký của Nhãn hiệu và Trưởng	Thông đốc tại Hội đồng	5 năm	Danh sách rút gọn được chọn cho Ủy ban quyết định của Chủ tịch	Thông báo công khai về việc đề cử ứng viên cho vị trí Thống đốc Hội đồng bổ nhiệm. Quy trình công khai. quá trình. Quá trình tuyển chọn công khai mang tính cạnh tranh.
Colombia (SIC)	Điều hành Đại biểu Sĩ quan Giám đốc phụ trách công nghiệp	Chủ tịch	4 năm, có thể gia hạn một lần	Không có thông tin	
Chile (INAPI)	Giám đốc Tài sản và Tổng quan Giám đốc Sở Công nghiệp và Thương mại	Chủ tịch	Thời hạn 3 năm, có thể gia hạn hai lần.	Cái Chính phủ thuế một cơ quan để hỗ trợ việc biên soạn	
Ai Cập (EAIP)	Không có thông tin	Xuất sắc Bộ trưởng	Không có thông tin	Ủy ban thu hẹp Chuyển gia pháp lý danh sách các ứng viên, vì vậy cơ quan sẽ đệ trình danh sách rút gọn để đưa ra quyết định. bởi Chủ tịch	Thông báo tuyển chọn công khai (quy trình lựa chọn công khai). Ủy ban chuyên gia pháp lý đề xuất ba ứng cử viên tiềm năng.
Colombia (SIC)	Đại biểu	Chủ tịch	4 năm, có thể gia hạn 5 năm. một lần	Không có thông tin Ủy bản trong văn phòng chính phủ làm việc cùng với Thủ tướng	Thông báo công khai. Quy trình tuyển chọn công khai. quá trình
Estonia (EPA)	Giám đốc Công nghiệp Tổng quan Tài sản và Giám đốc Sở Công nghiệp và Thương mại	Bộ trưởng			
Ai Cập (EAIP) Đức (DPMA)	Không có thông tin Chủ tịch	Xuất sắc Chủ tịch của Bộ trưởng Liên bang Cộng hòa	Không có thông tin thông tin	Ủy ban của Không công khai Chuyển gia pháp lý	Mở đề xuất ứng viên cạnh tranh bởi Thông báo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (lựa chọn công khai). quá trình).
Ấn Độ (CGPDTM)	Bộ điều khiển Tướng quân của Bảng sáng chế, Thiết kế và Nhãn hiệu thương mại	Chính phủ	5 năm	Lịch hẹn Ủy ban Nội các	Lời kêu gọi công khai của Ủy ban chuyên gia pháp lý đề xuất ba chương trình đào tạo. tiềm năng ứng viên.
Estonia (EPA)	Giám đốc Tổng quan	Bộ trưởng	5 năm	Ủy ban trong cái văn phòng chính phủ làm việc cùng với	Lịch hẹn Tuyển chọn công khai Ủy ban quy trình Nội các thông qua quyết định cuối cùng. phê duyệt.
Philippines (IPOPHL) Đức (DPMA)	Giám đốc Tổng quan Chủ tịch	Chủ tịch Chủ tịch của Liên bang Cộng hòa	5 năm, có thể gia hạn không một lần nào thông tin	Thủ tướng Lựa chọn Ủy ban Không công khai	Không có thông tin nào về đề xuất quy trình. Ứng cử viên do Bộ trưởng Tư pháp đề cử. Các ứng viên tiềm năng được tuyển chọn công khai bởi Bộ trưởng Bộ.
Ấn Độ (CGPDTM)	Bộ điều khiển Tướng quân của	Chính phủ	5 năm	Lịch hẹn Ủy ban của	

Bảng sáng chế,
Thiết kế và
Nhãn hiệu thương mại

Nội các

Nhân sự và đào tạo.

Quốc gia/Khu vực	Trưởng bộ phận	Được bổ nhiệm	Ủy ban tuyển	Ủy ban bổ nhiệm của Nội các sẽ phê chuẩn quy trình cuối cùng.
(Văn phòng sở hữu trí tuệ)	tiểu đề của văn phòng sở hữu trí tuệ	bởi	chọn	phê duyệt.

Argentina (EPDA)	Chủ tịch của Hội đồng quản trị	Chủ tịch	Ủy ban lựa chọn của Ủy ban Chủ tịch	Không có quy trình này.
				quá trình.

Botswana (CIPA)	Người đăng ký Tổng quan	Bộ trưởng Thương mại và Ngành công nghiệp	5 năm, có thể gia hạn một lần	Hội đồng quản trị Thẩm quyền	Việc phê duyệt của cơ quan tuyển dụng tiềm năng của Hội đồng và danh sách rút gọn của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp. Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp và tiến hành phỏng vấn các ứng viên cho Bộ.
-----------------	-------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--

Ả Rập Xê Út (SAIP)	Giám đốc điều hành Sĩ quan	Hội đồng quản trị SAIP Giám đốc	4 năm, không giới hạn thời gian gia hạn.	Hội đồng quản trị SAIP Giám đốc	tri thức hiện. Ban giám đốc SAIP, thông qua Hội đồng Quản trị, chọn Bộ trưởng Thương mại làm Chủ tịch của Hội đồng.
--------------------	----------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	---

Tây Phi (OAPI)	Giám đốc Tổng quan	Hội đồng hành chính	5 năm, có thể gia hạn một lần	Hội đồng quản trị Giám đốc	và Ngành công nghiệp theo đề xuất của công ty tuyển dụng thuộc Hội đồng quản trị. Chọn ba ứng viên vào danh sách đăng ký.
Canada (CIPO)	Ủy viên Sáng chế, Người đăng ký của Nhãn hiệu	Thống đốc tại Hội đồng	5 năm	Lựa chọn Ủy ban	Thông báo tuyển ứng viên được đăng tải kèm theo quy trình bổ nhiệm của Hội đồng Thống đốc.

2.2 Nhiệm vụ và phạm vi chức năng của văn phòng sở hữu trí tuệ

Nhiệm vụ của nhiều văn phòng sở hữu trí tuệ quốc gia là khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo và phát triển kinh tế bằng cách cung cấp khuôn khổ cho việc bảo vệ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ, trong một khu vực pháp lý cụ thể. Mặc dù các chức năng cốt lõi vẫn nhất quán, nhưng các chi tiết cụ thể và sự nhấn mạnh của chính phủ vào từng chức năng có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ thống pháp ưu tiên kinh đang phát triển của quốc gia . Nhiệm vụ của các văn phòng sở hữu trí tuệ thường được nêu trong tuyên ngôn sứ mệnh.

				hỗ trợ trong việc biên soạn Bảng 6. Hoạt động có
Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi, người ta quan sát thấy hai loại nhiệm vụ chung (xem Bảng 6):				danh sách đề trình một nhiệm vụ xem xét toàn bộ hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia (ví dụ, trong trường hợp của Colombia và Chile) và nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội cũng như khả năng cạnh tranh quốc gia của đất nước (ví dụ, Ả Rập Xê Út). Đôi khi, nhiệm vụ này cũng thể hiện sự tương đối với sự sáng tạo và đổi mới, bao gồm cả việc xây dựng sự tôn trọng đối với sở hữu trí tuệ (ví dụ, trong trường hợp của Ấn Độ).

		Chủ tịch		
Colombia (SIC)	Ủy viên phụ trách công nghiệp	Chủ tịch	4 năm, có thể gia hạn một lần	Được quảng cáo công khai quá trình.

Các văn phòng sở hữu trí tuệ với nhiệm vụ rộng lớn thực hiện nhiều hoạt động vượt ra ngoài chức năng cốt lõi về sở hữu trí tuệ và quản lý tài sản . Điều này có thể bao gồm phát triển chính sách và vận động chính sách cũng như hỗ trợ kỹ thuật cung cấp các buổi đào tạo và hỗ trợ hoặc tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật.

	Thương mại				
Cung cấp dịch vụ tư vấn cho cá nhân, doanh nghiệp và nhà phát minh, đặc biệt là trong các lĩnh vực đòi hỏi bảo hộ sở hữu trí tuệ cao.					
Các dịch vụ khác có thể bao gồm dịch vụ tìm kiếm và cung cấp thông tin về sở hữu trí tuệ, cung cấp cơ sở dữ liệu, và các nghiên cứu và phân tích khác của Ai Cập (EAIP) .	Không có thông tin Xuất sắc	Ủy ban của Thông	Ủy ban của Thông	Chuyên gia pháp lý	Thông
	Bộ trưởng		Không có thông tin	Chuyên gia pháp lý	bảo tuyển dụng cạnh tranh công khai (tuyển chọn công khai):

Các văn phòng có nhiệm vụ mang tính vận hành hơn sẽ thực hiện các chức năng cốt lõi của mình với trọng tâm là quy trình. Cung cấp các dịch vụ hiệu quả và thiết thực cho khách hàng. Điều này có thể bao gồm việc cấp và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, thẩm định và đánh giá (ví dụ: báo cáo tìm kiếm bằng sáng chế), và cung cấp thông tin và tài liệu về sở hữu trí tuệ. Các hoạt động nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ cũng do các chuyên gia pháp lý đề xuất cũng như hợp tác quốc tế cũng là những chức năng cốt lõi của hầu hết các văn phòng sở hữu trí tuệ. Một số văn phòng sở hữu trí tuệ cũng giải quyết các lợi ích của người sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ như chủ sở hữu quyền và nhà phát minh (đối với các nhà phát minh).

Ví dụ, Botswana và Ai Cập).

Estonia (EPA)	Ủy ban Giám đốc Tổng quát	Bộ trưởng	5 năm	Tuyển chọn công khai	
				Thuộc trách nhiệm về chính sách hoặc quản lý bản quyền có thể là một phần nhiệm vụ của văn phòng sở hữu trí tuệ hoặc thuộc về văn phòng bản quyền.	quá trình.
				cùng với Thủ tướng	

Nhiều văn phòng sở hữu trí tuệ cung cấp các thủ tục xem xét hành chính và phân đối (trước và sau khi cấp bằng sáng chế) do Chủ tịch Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Đức (DPMA) và các cơ chế giải quyết tranh chấp thực hiện. Xét đến chuyên môn tập thể của các ứng viên về các tài sản văn phòng sở hữu trí tuệ, các thủ tục hành chính thường hiệu quả và kín đáo. Trong một số trường hợp, Bộ trưởng Tư pháp cũng đề cập đến Liên bang. Không có thông tin

Cộng hòa

Ấn Độ (CGPDTM)	Bộ điều khiển Tướng quân của	Chính phủ	5 năm	Lịch hẹn Ủy ban của	Lời kêu gọi công khai của Bộ
----------------	------------------------------	-----------	-------	---------------------	------------------------------

Ở một số quốc gia, việc tìm kiếm thẩm phán có chuyên môn về sở hữu trí tuệ có thể khó khăn, trừ khi có các bộ phận tòa án chuyên biệt (như tòa án khu vực Düsseldorf ở Đức) hoặc các tòa án chuyên ngành (như Tòa án Sáng chế Liên bang ở Thụy Sĩ).

Hơn nữa, các văn phòng sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và thực hiện các chương trình giáo dục và đào tạo về sở hữu trí tuệ, thường hợp tác với các bên liên quan khác trong hệ sinh thái đổi mới và sáng tạo. Họ tổ chức các hội thảo, семина và các buổi đào tạo cho các doanh nhân, nhà đổi mới, nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp vừa và nhỏ để nâng cao hiểu biết của họ về sở hữu trí tuệ, bao gồm các chủ đề như nộp đơn bằng sáng chế, đăng ký nhãn hiệu và bảo vệ bản quyền. Họ hợp tác với các cơ quan đổi mới, văn phòng chuyển giao công nghệ và các bên liên quan khác để thúc đẩy việc chuyển giao kiến thức và công nghệ hiệu quả từ các tổ chức nghiên cứu sang ngành công nghiệp.

Một số văn phòng sở hữu trí tuệ (ví dụ: Colombia, Estonia, Đức và Ai Cập) cung cấp các chương trình cụ thể cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty khởi nghiệp, hoặc cho cộng đồng nghiên cứu và khoa học của các trường đại học (ví dụ: Azerbaijan). Các văn phòng sở hữu trí tuệ cũng cung cấp các chương trình hướng đến các nhóm thiểu số, chẳng hạn như phụ nữ và người thiểu số (ví dụ: Chile). Một số văn phòng có chức năng nghiên cứu kinh tế (ví dụ: Canada, Azerbaijan), đôi khi do một nhà kinh tế trưởng đứng đầu, chuyên thực hiện các nghiên cứu, phân tích xu hướng và dự báo.

Bảng 6. Nhiệm vụ của văn phòng sở hữu trí tuệ theo quốc gia

Quốc gia/Khu vực (Văn phòng sở hữu trí tuệ)	Nhiệm vụ
Azerbaijan (COPAT)	Nhiệm vụ hoạt động của Cơ quan là đảm bảo sự vận hành hiệu quả, phát triển bền vững và minh bạch của quyền sở hữu trí tuệ tại Cộng hòa Azerbaijan, bảo vệ quyền của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao kiến thức và tác động của thông tin đến xã hội trong lĩnh vực này và đi đầu trong các nguyên tắc và tiêu chuẩn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Trong khuôn khổ nhiệm vụ của mình, Cơ quan, đặc biệt, tham gia vào việc hình thành chính sách nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đảm bảo việc thực thi chính sách đó, điều tiết lĩnh vực sở hữu trí tuệ và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực này, tổ chức và tiến hành thẩm định các đơn xin cấp bằng sáng chế, đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ, cấp giấy chứng nhận bảo hộ, thực hiện các biện pháp để điều chỉnh việc thực thi và bảo vệ quyền trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho phù hợp với yêu cầu hiện đại có tính đến khả năng của công nghệ số, và thực hiện các hoạt động nhằm tăng cường vai trò của sở hữu trí tuệ trong các thực thể kinh tế, có tác động tích cực đến việc thu hút đầu tư, kích thích và điều tiết thị trường.
Botswana (CIPA)	Nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và chủ sở hữu quyền bằng cách cung cấp các dịch vụ đăng ký kinh doanh và sở hữu trí tuệ hiệu quả và dễ tiếp cận.
Canada (CIPO)	Góp phần vào sự đổi mới và thành công kinh tế của Canada bằng cách: (a) Cung cấp sự chắc chắn hơn trên thị trường thông qua các quyền sở hữu trí tuệ chất lượng cao và kịp thời; (b) Thúc đẩy và hỗ trợ phát minh và sáng tạo thông qua việc chia sẻ kiến thức; (c) Nâng cao nhận thức để khuyến khích các nhà đổi mới khai thác sở hữu trí tuệ tốt hơn; (d) Giúp doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu thông qua hợp tác quốc tế và thúc đẩy lợi ích sở hữu trí tuệ của Canada; và (e) Quản lý hệ thống và văn phòng sở hữu trí tuệ của Canada một cách hiệu quả và hiệu suất.
Chile (INAPI)	Củng cố hệ thống sở hữu công nghiệp quốc gia, thông qua việc bảo vệ quyền, phổ biến kiến thức và thúc đẩy tầm nhìn cân bằng và toàn diện về sở hữu công nghiệp, nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội của Chile.
Colombia (SIC)	Cục Giám sát Công nghiệp và Thương mại là cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm bảo vệ cạnh tranh, dữ liệu cá nhân và đo lường pháp lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý Hệ thống Sở hữu Công nghiệp quốc gia thông qua việc thực hiện các chức năng hành chính và tư pháp của mình.
Ai Cập (EAIP)	Sứ mệnh của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ: Là một cơ quan chính phủ hàng đầu, chúng tôi nỗ lực quản lý hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ để chia sẻ và phổ biến kiến thức, khuyến khích các nhà phát minh và bảo vệ quyền của họ, thông qua phát triển hành chính và quản trị nghiệp vụ, cũng như áp dụng các chính sách và cơ chế sở hữu trí tuệ quốc gia, góp phần vào sự phát triển toàn diện của xã hội trên mọi lĩnh vực đời sống.
Estonia (EPA)	Văn phòng Sáng chế là cơ quan chính phủ cung cấp sự bảo hộ pháp lý cho quyền sở hữu công nghiệp tại Estonia. Chúng tôi tư vấn cho các doanh nhân và nhà phát minh, nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ, thúc đẩy đổi mới và kinh tế, đồng thời làm sống lại sự hợp tác giữa khoa học và tinh thần kinh doanh.
Đức (DPMA)	DPMA là trung tâm chuyên môn của Đức về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Chịu trách nhiệm thẩm định, văn phòng chúng tôi thúc đẩy vai trò thiết yếu mang tính đổi mới trong hệ thống sở hữu trí tuệ quốc tế.
Ấn Độ (CGPDTM)	Chính sách quốc gia về quyền sở hữu trí tuệ: Thúc đẩy một hệ thống quyền sở hữu trí tuệ năng động, sôi nổi và cân bằng ở Ấn Độ nhằm: • Thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới, từ đó khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và nâng cao sự phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa, và • Tập trung vào việc tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường, cùng các lĩnh vực quan trọng khác về mặt xã hội, kinh tế và công nghệ.
Philippines (IPOPHL)	Chúng tôi cam kết xây dựng một hệ thống sở hữu trí tuệ toàn diện phục vụ nhu cầu của người dân Philippines.
Ả Rập Xê Út (SAIP)	Chúng tôi nỗ lực đa hóa giá trị sở hữu trí tuệ và nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua hợp tác với các đối tác để thúc đẩy nền kinh tế quốc gia.
Tây Phi (OAPI)	Trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, nhiệm vụ của OAPI, ngoài những nhiệm vụ khác, là thực hiện các thủ tục hành chính chung phát sinh từ chế độ thống nhất về bảo hộ sở hữu công nghiệp cũng như từ các điều khoản của các công ước quốc tế trong lĩnh vực này mà các quốc gia thành viên của OAPI đã tham gia và cung cấp các dịch vụ liên quan đến sở hữu công nghiệp.

2.3 Mô hình tự chủ hành chính

Quyền tự chủ hành chính và luật điều chỉnh hoạt động của văn phòng sở hữu trí tuệ là hai khía cạnh riêng biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong cách thức hoạt động của một văn phòng sở hữu trí tuệ.

Văn bản pháp luật này đề cập đến các luật, quy định và khung pháp lý xác định thẩm quyền, chức năng và quyền hạn của văn phòng sở hữu trí tuệ. Nó quy định các quy tắc và thủ tục để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

và việc quản lý quyền sở hữu trí tuệ. Nó xác định các quyền được cấp cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, quy trình đăng ký và nộp đơn, cơ chế thực thi và trách nhiệm của cơ quan sở hữu trí tuệ.

Quyền tự chủ hành chính đề cập đến mức độ độc lập mà văn phòng sở hữu trí tuệ có được trong việc quản lý các hoạt động và nguồn lực hàng ngày. Điều này thường được xác định bởi khung pháp lý nhưng cũng phụ thuộc vào cấu trúc hành chính công, chính sách và thống lệ của quốc gia.

Các thông số chính mà chúng tôi xem xét bao gồm mức độ tự chủ về hành chính, tư cách pháp lý của văn phòng, nguồn ngân sách hoạt động và mức độ kiểm soát doanh thu và chi phí (bao gồm cả việc định giá phí), cũng như năng lực và tính linh hoạt trong việc tuyển dụng nhân viên.

Bảng 7 tóm tắt các phát hiện của chúng tôi từ 12 tổ chức đã được phỏng vấn.

Bảng 7. Quyền tự chủ hành chính của các văn phòng sở hữu trí tuệ

Quốc gia/ Khu vực (Văn phòng sở hữu trí tuệ)	Tổng quan quyền tự chủ	Tình trạng pháp lý	Doanh thu và chi tiêu	Nhân viên
Azerbaijan (COPAT)	Nhà nước chỉ cung cấp ngân sách cho văn phòng và thư viện khoa học kỹ thuật của đảng Cộng hòa. Các trung tâm trực thuộc cơ quan này được cấp kinh phí từ nguồn thu nhập của chính họ. nhận được từ Các dịch vụ được cung cấp.	Cơ quan chính phủ có vị thế tương đương với cơ quan hành pháp trung ương.	Tổ chức tự duy trì. Phí dịch vụ được quy định và thiết lập bởi các quyết định của chính phủ.	Việc tuyển dụng nhân viên được thực hiện độc lập, ngoại trừ các thành viên Hội đồng quản trị.
Botswana (CIPA)	Kế hoạch ngân sách được hội đồng quản trị phê duyệt, sau đó được Bộ Tài chính và Quốc hội thông qua; việc thực hiện ngân sách được tiến hành một cách độc lập.	Tổ chức bán nhà nước (cơ quan theo luật định).	Mức phí được thiết lập dựa trên nhu cầu của ngành và theo thỏa thuận với Bộ.	Độc lập Tuyển dụng nhân viên.
Canada (CIPO)	Có thẩm quyền tạo ra doanh thu và kiểm soát doanh thu và chi phí.	Cơ quan hoạt động độc biệt trực thuộc ISED	Hoạt động theo thẩm quyền quỹ luân chuyển trong chu kỳ kinh doanh nhiều năm. Việc thay đổi phí cần được Quốc hội xem xét, bao gồm cả tham vấn các bên liên quan. Phí được điều chỉnh theo lạm phát, nhưng không áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).	Chịu trách nhiệm hoàn toàn về nhân viên. Việc tuyển dụng phụ thuộc vào các yêu tố ngân sách và quy định tuyển dụng của chính phủ.
Chile (INAPI)	Dự thảo ngân sách được gửi đến Bộ Kinh tế và Vụ Ngân sách thuộc Bộ Tài chính như một phần của ngân sách chung để Quốc hội phê duyệt; một số thành phần có thể được sửa đổi trong quá trình phê duyệt ngân sách; ngân sách hàng năm tài trợ cho các hoạt động và được Tổng Kiểm toán Nhà nước kiểm tra.	Cơ quan chính phủ có tư cách pháp nhân	Lệ phí được quy định bởi luật, nhưng được điều chỉnh theo lạm phát; doanh thu từ lệ phí được đưa vào ngân sách quốc gia.	
Colombia	Hành chính, pháp lý và chính sách	Cơ quan chính phủ	Đặt ra mức phí và thu tiền;	Nhân viên quyền tự chủ.

Quốc hội; một số thành phần có thể được sửa đổi trong quá trình phê duyệt ngân sách; ngân sách hàng năm tài trợ cho các hoạt động và được Tổng Kiểm toán Nhà nước kiểm tra.

Quốc gia/

Khu vực (Văn phòng

sở hữu trí tuệ)

quyền tự chủ

Tình trạng pháp lý

Doanh thu và

chỉ tiêu

Nhân viên

Colombia (SIC)	thành lập được và ngân sách về hành chính, pháp lý và tài chính Công hòa Khoa học-Kỹ thuật	Cơ quan chính phủ có vị thế tương đương với cơ quan hành pháp trung ương.	Tổng cục pháp lý và hành chính hoạt động theo các quy định pháp luật về pháp lý được điều chỉnh và thiết lập pháp, chính	Quyền nhân viên. Tuyến dụng nhân viên, ngoại trừ các thành viên Hội đồng quản trị.
Ai Cập (EAIP)	ngân sách thư viện. Các cơ quan được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Cơ quan chính phủ	Được quyết định bằng sự chấp thuận của Quốc hội; các khoản phí thu được sẽ được đưa vào ngân sách.	
Botswana (CIPA)	Kế hoạch ngân sách đã được hội đồng phê duyệt và ngân sách được cấp để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Tổ chức bán nhà nước (cơ quan theo luật định).	Những khoản phí thu được dựa trên nhu cầu của ngân sách được cấp để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Tuyến dụng nhân viên độc lập.
Estonia (EPA)	ngân sách được cấp để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Cơ quan chính phủ	Được cấp để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Tuyến dụng nhân sự độc lập, xem xét các nguồn nhân lực hiện có. ngân sách.
Paraguay (CPRA)	ngân sách được cấp để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Cơ quan chính phủ	Được cấp để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Tuyến dụng nhân viên độc lập.
Ấn Độ (CGPDTM)	Ngân sách hàng năm do chính phủ phân bổ thông qua ngân sách trung ương. Dự án được gửi Bộ Kinh tế và Vụ Tài chính là một phần của ngân sách chung để Quốc hội phê duyệt; một số thành phần có thể được sửa đổi trong quá trình phê duyệt ngân sách. Quy trình tự chủ; cơ quan này	Văn phòng trực thuộc Bộ Xúc tiến	Được cấp để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Tuyến dụng nhân viên văn phòng sở hữu trí tuệ theo sự phê duyệt của chính phủ. Nhân viên chính thức do chính phủ tuyển dụng.
Chile (INAPI)	Ngân sách hàng năm do chính phủ phân bổ thông qua ngân sách trung ương. Dự án được gửi Bộ Kinh tế và Vụ Tài chính là một phần của ngân sách chung để Quốc hội phê duyệt; một số thành phần có thể được sửa đổi trong quá trình phê duyệt ngân sách. Quy trình tự chủ; cơ quan này	Ngành và Nội bộ của cơ quan chính phủ có tư cách pháp nhân	Được cấp để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Tuyến dụng nhân viên văn phòng sở hữu trí tuệ theo sự phê duyệt của chính phủ. Nhân viên chính thức do chính phủ tuyển dụng.
Philippines (IPOPHL)	Ngân sách hàng năm do chính phủ phân bổ thông qua ngân sách trung ương. Dự án được gửi Bộ Kinh tế và Vụ Tài chính là một phần của ngân sách chung để Quốc hội phê duyệt; một số thành phần có thể được sửa đổi trong quá trình phê duyệt ngân sách. Quy trình tự chủ; cơ quan này	Cơ quan chính phủ	Được cấp để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Tuyến dụng nhân viên, với điều kiện có vị trí chính thức được Bộ Ngân sách và Quản lý phê duyệt; các vị trí nhân sự bổ sung cần được phê duyệt.
Colombia (SIC)	Tự chủ về hành chính, pháp lý và tài chính.	Cơ quan chính phủ	Cơ quan này quy định mức phí và thu doanh thu; không được sử dụng để đầu tư ngân sách như sau: Ngân sách Tài chính phê duyệt.	Quyền tự chủ chỉ tiêu bị hạn chế trong phạm vi ngân sách hàng năm được phân bổ.
Ả Rập Xê Út (SAIP)	Cơ quan chính phủ có độc lập hoàn toàn về tài chính và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Cơ quan chính phủ	Được cấp để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Số lượng nhân viên được Hội đồng quản trị phê duyệt sau khi phối hợp với Bộ Nhân lực và Phát triển Xã hội.
Ai Cập (EAIP)	ngân sách được cấp để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Cơ quan chính phủ	Được cấp để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Cần xem xét phạm vi địa lý và bình đẳng giới.
Estonia (EPA) Tây Phi (OAPI)	Ngân sách có định từ Bộ Pháp chế và quyền tự chủ ngân sách.	Cơ quan chính phủ Tổ chức liên chính phủ có tư cách pháp nhân riêng	Các khoản phí thu được sẽ được đưa vào ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Tuyến dụng nhân sự độc lập, xem xét các nguồn nhân lực hiện có. ngân sách.
Đức	Không có ngân sách	Cơ quan liên bang	Được cấp để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ. Các cơ quan này được cấp ngân sách để thực hiện các dự án và hoạt động thu nhập của họ.	Tuyến dụng nhân viên

Ả Rập Xê Út	Cơ quan chính phủ	Ban quản lý đề xuất ngân	Số lượng nhân viên
Ả Rập Xê Út	lập về tài chính và	sách đề Bộ Tài	được phê duyệt bởi
	hành chính. Có	chính phê duyệt.	Ban điều
	quyền chi tiêu nguồn thu		hành phối hợp với
	của mình vào...		Bộ Nhân lực và Phát
			triển Xã hội.
	phù hợp với ngân sách		
Quốc gia/ Khu vực (Văn phòng	hàng năm đã được	Doanh thu và	
sở hữu trí tuệ)	phê duyệt.	chi tiêu	Nhân viên
	quyền tự chủ		

Ả Rập Xê Út (OICPAT)	Nguồn lực chủ và ngân sách sách đề Bộ Tài Khoa học-Kỹ thuật Ngân sách thư viện. Các trung tâm trực thuộc Cơ quan này được duy trì hoạt động bằng nguồn thu từ các dịch vụ cung cấp.	Cơ quan chính phủ, tổ chức các bộ phận chủ đề ngân sách trung ương	Tổ chức Ban chấp hành tổ chức. Ban chấp hành và Ban chấp hành bộ phận quản lý quyền tự chủ được phê duyệt quy định nhân sự được phê duyệt thông qua bởi hội đồng quản trị. Ngân sách cũng tài trợ cho sở hữu trí tuệ.	Số lượng nhân viên được phê duyệt xét duyệt theo điều kiện quản trị. bình đẳng giới.
Botswana (CIPA)	Kế hoạch ngân sách được hội đồng quản trị phê duyet, sau đó được Bộ Tài chính và Quốc hội thông qua; việc thực hiện sách được tiến hành một cách độc lập	Tổ chức bán nhà nước (cơ quan theo luật định).	Cơ quan quản lý được phê duyệt quy định trong cấu trúc của các bộ phận thành viên và theo tính trung thỏa thuận với Bộ.	Tuyển dụng nhân viên độc lập.

Quyền tự chủ hành chính

Nhìn chung, mức độ tự chủ hành chính của một văn phòng sở hữu trí tuệ thay đổi tùy theo quốc gia, mặc dù rất khó để đánh giá điều này một cách tuyệt đối.

(CIPO)	tạo ra doanh thu và kiểm soát	Hoạt động đặc biệt. Hoạt động dưới sự quản lý của một cơ quan trực thuộcISED.	Chịu trách nhiệm hoàn toàn về nhân viên. Một số văn phòng sở hữu trí tuệ trong mẫu nghiên tuần theo quy định. Trong hầu hết các trường hợp, các cơ quan này liên kết hoặc trực thuộc một bộ, như trường hợp ở Estonia .
--------	----------------------------------	--	---

và Philippines. Một số liên quan trực tiếp hoặc có liên hệ với Thủ tướng, như ở Ả Rập Xê Út và như đã được đề cập trong Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc
gia một số cấp (EIPA) ở Botswana, CIPA được

xem xét bởi quốc hội và chính phủ, bao gồm cả các quy tắc tuyển dụng.
là một tổ chức bán nhà nước (cơ quan theo luật định). Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của Canada là một cơ quan hoạt động đặc biệt với một số chức năng bán tư
pháp. INAPI ở
Chile có tư cách là một cơ quan công cộng phi tập trung để tư vấn. Phí được giám sát bởi Tổng thống thông qua Bộ trưởng Kinh tế. Tại Cộng hòa Azerbaijan, phí
được điều chỉnh theo luật
phát, nhưng không áp dụng cho Azerbaijan, nơi Cơ quan Sở hữu Trí tuệ, trực thuộc Tổng thống, là một tổ chức dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Một thực thể pháp luật công gồm ba thực thể pháp lý độc lập: trung tâm thẩm định bằng sáng chế và nhãn hiệu, trung tâm thực thi quyền sở hữu trí tuệ và trung tâm dành cho Chile (INAPI).	Cơ quan chính phủ có tư cách pháp nhân	Phí là
gửi đến Bộ Khoa học và Chuyển giao Công nghệ Cộng hòa, cũng như Thư viện Kỹ thuật do Bộ quy định theo luật .		
Kinh tế và Ngân sách: Vụ việc lạm phát; doanh thu từ phí được chuyển vào ngân sách chung của Bộ Tài chính như một phần của quản lý hành chính công quốc gia . Bất kể mức độ tự chủ hành chính, các văn phòng sở hữu trí tuệ nói chung phải tuân thủ các quy tắc, chính sách và thông lệ của Bộ, và chịu trách nhiệm trước chính phủ .		những được lập chỉ mục cho

về các hoạt động, hiệu suất và các hệ thống nguồn lực của họ.

Tự chủ tài chính

Quốc hội; một số thành phần có thể được sửa đổi trong quá trình phê duyệt ngân sách;		
số quan trọng mà chúng có liên quan đến quyền tự chủ tài chính. Ở một thái cực, một số văn phòng sở hữu trí tuệ có thể được mô tả là các cơ quan tự chủ. Các loại văn phòng sở hữu trí tuệ này tài trợ cho hoạt động của mình hoàn toàn từ các khoản phí mà họ thu được và không nhận thêm ngân sách nào từ Tổng Kiểm toán Nhà nước Cộng hòa . Họ có thẩm quyền sử dụng thu nhập của mình để tài trợ cho hoạt động của mình, đặc biệt là từ Tổng Kiểm toán Nhà nước .		

các chương trình và các khoản đầu tư dài hạn như nâng cấp hệ thống. Họ có thể tuyển dụng số lượng nhân viên tùy thuộc vào doanh thu và tình hình tài chính cho phép (thường phải tuân theo các quy định về nhân sự của chính phủ, bao gồm cả các quy định về hành chính, pháp lý và tài chính).	Cơ quan chính phủ	Nhân viên
Colombia và sự chấp thuận). Tất nhiên, mức độ tự chủ này cũng đi kèm với rủi ro, nếu xảy ra suy thoái kinh tế (SIC) thấp doanh thu; quyền tự chủ. trong bối cảnh kinh tế khó khăn, doanh thu giảm hoặc các khoản đầu tư lớn bất ngờ vượt quá khả năng chi trả của chính phủ.		
cho ngân lực của văn phòng.		sự đầu tư.

Ai Cập (EAIP) Các văn phòng thuộc loại này, bao gồm Philippines, vì IPOPHL là một cơ quan tự chủ, chỉ dựa vào thu nhập đã được thiết lập để chi trả cho các chi phí hoạt động. Cơ quan này có quyền tự chủ hoàn toàn trong việc quản lý doanh thu thu được từ phí , bao gồm cả việc phê duyệt các khoản phí.	Sự độc lập hoàn toàn về phí được xác định bởi chính phủ để trang trải chi phí hoạt động. Các văn phòng thuộc loại này, bao gồm Philippines, vì IPOPHL là một cơ quan tự chủ, chỉ dựa vào thu nhập đã được thiết lập để chi trả cho các chi phí hoạt động. Cơ quan này có quyền tự chủ hoàn toàn trong việc quản lý doanh thu thu được từ phí , bao gồm cả việc phê duyệt các khoản phí.	
	ngân sách (Quốc hội đặc biệt; phí thu được sẽ được chuyển sang trạng thái hiện tại).	

OAPI, cơ quan khu vực dành cho 17 quốc gia thành viên ở Tây Phi, được tài trợ hoàn toàn từ nguồn thu phí, mặc dù ngân sách của cơ quan này phải được Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt. Chi phí hoạt động của OAPI được trang trải bằng các khoản phí, được xác định trong dài hạn và cơ cấu phí được quy định bởi Cơ quan Bảo hộ Sở hữu Trí tuệ Châu Phi (EUA) và chính phủ. Phí thu được sẽ được chuyển trực tiếp đến Bộ Tư pháp Độc lập, trình lên Hội đồng quản trị và cuối cùng được Hội đồng Bộ trưởng thông qua .	vào ngân sách văn phòng. được xác định trong dài hạn và cơ cấu phí tuyển dụng	
khoản phí thu được, OAPI tài trợ cho các cấu trúc thể chế của các quốc gia thành viên trong	Ngân sách của nhân viên được tính toán dựa trên các việc quản lý sở hữu trí tuệ; các hoạt động quảng bá. Những thay đổi về cơ cấu phí do Bộ Tư pháp ban hành.	ngân sách.
Đức	Không có ngân sách	Phí là
	Cơ quan liên bang	Tuyển dụng nhân viên

Tại Canada, CIPO là một cơ quan hoạt động đặc biệt, có thẩm quyền tạo ra doanh thu và chi tiêu toàn bộ số tiền đó. Cơ quan này hoạt động theo cơ chế quỹ luân chuyển trong chu kỳ kinh doanh nhiều năm, cho phép nó tích lũy thặng dư hoặc thâm hụt trong bất kỳ năm nào. CIPO có thể tuyển dụng bao nhiêu vị trí tùy thích miễn là có đủ kinh phí để trả lương và đáp ứng các quy định tuyển dụng của chính phủ.

Tại Ả Rập Xê Út, SAIP được coi là một thực thể chính phủ có độc lập về tài chính và hành chính. Cơ quan này tài trợ cho hoạt động của mình thông qua các khoản phân bổ trong ngân sách chính phủ và có quyền tự chủ trong chi tiêu. Ngân sách của SAIP phải được Hội đồng quản trị phê duyệt và trình lên Bộ Tài chính. Theo Luật 163 năm 2023, cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia mới của Ai Cập, EAIP, sẽ không nhận bất kỳ khoản phân bổ tài chính nào từ Bộ Tài chính Ai Cập; thay vào đó, nguồn tài trợ sẽ phụ thuộc vào nguồn lực thu được từ các dịch vụ do cơ quan này cung cấp và phí thu được từ việc đăng ký các đơn xin cấp bằng sáng chế sở hữu trí tuệ.

Một số văn phòng sở hữu trí tuệ hoạt động với mức độ tự chủ cho phép họ sử dụng một phần doanh thu thu được để trang trải chi phí hoạt động. Điều này thường được gọi là "thu hồi chi phí". Văn phòng sở hữu trí tuệ có thể cần phải nộp một khoản doanh thu nhất định cho chính phủ, trong khi giữ lại phần còn lại để trang trải chi phí của mình. Cách tiếp cận này có thể phù hợp với các văn phòng sở hữu trí tuệ ở các nền kinh tế kém phát triển, nơi chính phủ nhìn chung bị hạn chế về nguồn lực, để tài trợ cho các chức năng quan trọng của chính phủ. Tuy nhiên, nó dựa trên giả định rằng doanh thu của văn phòng sở hữu trí tuệ vượt quá nhu cầu về nguồn lực để cung cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ chất lượng và kịp thời, điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Ở hầu hết các quốc gia, các văn phòng sở hữu trí tuệ nhận được ngân sách hàng năm trực tiếp từ bộ tài chính hoặc kho bạc hoặc thông qua bộ chủ quản, từ đó họ phải trang trải tất cả các chi phí. Doanh thu từ phí sở hữu trí tuệ được chuyển trở lại ngân sách chung của chính phủ. Ví dụ, điều này xảy ra ở Estonia, Ấn Độ, Đức và Ai Cập.

Văn phòng sở hữu trí tuệ cũng có thể cần phải xin phê duyệt kế hoạch ngân sách đề xuất và đưa ra các yêu cầu trong quá trình lập ngân sách từ bộ chủ quản hoặc kho bạc để được cấp thêm kinh phí nhằm tài trợ cho các sáng kiến mới, đầu tư vào công nghệ mới hoặc tuyển dụng thêm nhân viên.

Xác định và quản lý phí sở hữu trí tuệ

Việc xác định và quản lý phí sở hữu trí tuệ là một yếu tố quan trọng của quyền tự chủ hành chính, cũng như của quản trị sở hữu trí tuệ. Về nguyên tắc, khả năng thiết lập mức phí mang lại sự linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh phí để bù đắp cho sự gia tăng chi phí. Tuy nhiên, hầu hết các văn phòng sở hữu trí tuệ không có quyền tự chủ thiết lập mức phí một cách độc lập với bộ ngành liên quan và phải nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan chính phủ khác, và đôi khi cả từ cơ quan lập pháp.

Từ góc độ quản trị rộng hơn, việc ấn định phí liên quan đến những sự đánh đổi tinh tế. Ngoài việc tạo ra doanh thu để tài trợ cho hoạt động của các văn phòng sở hữu trí tuệ, phí còn có các chức năng điều tiết quan trọng. Nếu phí được đặt quá cao, chúng có thể làm nản lòng các nhà đổi mới, đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ, trong việc sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ. Nếu phí được đặt quá thấp, chúng có thể khuyến khích các đơn đăng ký sở hữu trí tuệ mang tính đầu cơ hoặc chất lượng thấp, gây gánh nặng cho các văn phòng sở hữu trí tuệ và làm suy yếu hệ thống sở hữu trí tuệ nói chung. Phí gia hạn giúp đảm bảo rằng chỉ những sở hữu trí tuệ có liên quan đến thương mại mới được giữ lại trong các cơ quan đăng ký sở hữu trí tuệ. Một lượng lớn tài liệu kinh tế đã xuất hiện cung cấp hướng dẫn về cách kết hợp tốt nhất các chức năng tạo doanh thu và điều tiết của phí, đồng thời cung cấp bằng chứng thực nghiệm về cách các mức phí khác nhau ảnh hưởng đến hành vi của người nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ (xem de Rassenfosse và van Pottelsberghe, 2011, và Thumm, 2023).

Tuyển dụng và bố trí nhân sự

Một khía cạnh liên quan đến quyền tự chủ là việc tuyển dụng và thăng tiến nhân viên.

Nhiều văn phòng sở hữu trí tuệ có quyền tự chủ hoàn toàn trong việc tuyển dụng nhân viên, ví dụ như Botswana, Estonia, Đức và một số nước khác mà chúng tôi đã phỏng vấn. Những hạn chế liên quan đến số lượng nhân viên, có thể do bộ chủ quản hoặc ngân sách nhà nước quyết định, và tất nhiên là ngân sách được phân bổ và mức độ nguồn lực tài chính của văn phòng sở hữu trí tuệ. Những văn phòng có quyền tự chủ tài chính cao hơn thường có thể tuyển dụng tự do hơn để đáp ứng nhu cầu hoặc đối phó với sự gia tăng đột biến về nhu cầu, giảm thiểu công việc tồn đọng hoặc đầu tư thêm nguồn nhân lực vào một số hoạt động ưu tiên nhất định.

Mặc dù có mức độ tự chủ nhất định trong các vấn đề tuyển dụng, tất cả các văn phòng sở hữu trí tuệ đều phải đối mặt với những thách thức trong việc tuyển dụng chuyên gia có chuyên môn cần thiết; đặc biệt là trong các chức năng thẩm định, nhưng cũng trong việc tuyển dụng các chuyên gia có nền tảng đa dạng như chuyên gia pháp lý, chuyên gia công nghệ và chuyên gia công nghiệp. Một mối quan tâm chung của người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ liên quan đến đào tạo, phát triển kỹ năng và xây dựng năng lực trong lĩnh vực này. Chia sẻ kiến thức và hợp tác giữa các văn phòng sở hữu trí tuệ, tiếp cận các chương trình học tập và phát triển kỹ năng của Học viện WIPO, và hợp tác với các cơ sở giáo dục địa phương và quốc gia là những cách để lấp đầy khoảng trống kỹ năng trong các văn phòng sở hữu trí tuệ.

2.4 Chiến lược cải thiện dịch vụ

Một mối quan tâm chung của các lãnh đạo văn phòng sở hữu trí tuệ mà chúng tôi đã phỏng vấn là cải thiện chất lượng, hiệu quả và năng suất dịch vụ, cũng như giới thiệu các công cụ làm việc hiện đại và các giải pháp công nghệ tiên tiến để hỗ trợ tốt hơn cho nhân viên và khách hàng. Họ lưu ý rằng văn phòng sở hữu trí tuệ hoạt động trong thị trường quốc gia và toàn cầu, nơi tốc độ và sự dễ dàng của dịch vụ đã trở nên phổ biến và các mô hình dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm đã trở thành chuẩn mực. Ngày càng nhiều doanh nghiệp toàn cầu sử dụng nhiều hình thức sở hữu trí tuệ ở nhiều quốc gia, đòi hỏi các văn phòng sở hữu trí tuệ phải hài hòa các thực tiễn, thủ tục và nền tảng công nghệ với các khu vực pháp lý khác.

Các văn phòng sở hữu trí tuệ quốc gia thường ưu tiên việc triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến cho việc xử lý đơn đăng ký, quản lý tài liệu và chia sẻ dữ liệu. Một ví dụ là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học để hỗ trợ các quy trình tìm kiếm và thẩm định. Các văn phòng sở hữu trí tuệ có thể sử dụng các hệ thống tự động để xử lý tài liệu, tính toán phí và thông báo, đồng thời nâng cao quy trình thẩm định bằng cách sử dụng các cơ sở dữ liệu và công cụ tìm kiếm chuyên dụng để đẩy nhanh quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo và thẩm định đơn đăng ký. Điều này thường bao gồm việc thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng để đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong kết quả thẩm định. Một phần của việc đảm bảo chất lượng là tiến hành kiểm toán và đánh giá thường xuyên để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng.

Hơn nữa, các văn phòng sở hữu trí tuệ cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số, giao diện thân thiện với người dùng và các hướng dẫn thông tin để giúp người nộp đơn dễ dàng tiếp cận hệ thống sở hữu trí tuệ. Các dịch vụ sở hữu trí tuệ cũng có thể được cải thiện bằng cách hợp tác với các văn phòng sở hữu trí tuệ khác và các tổ chức quốc tế để chia sẻ các thực tiễn tốt nhất và hài hòa các thủ tục, cũng như bằng cách hợp tác với các viện nghiên cứu, hiệp hội ngành nghề và các chuyên gia pháp lý để nâng cao nhận thức và giáo dục về sở hữu trí tuệ.

Mặc dù các văn phòng sở hữu trí tuệ trên toàn cầu đều phải đối mặt với những thách thức chung, các nước đang phát triển thường gặp phải những thách thức riêng biệt do hạn chế về nguồn lực, cơ sở hạ tầng công nghệ còn yếu kém và mức độ nhận thức về sở hữu trí tuệ khác nhau. Để giải quyết những thách thức này và góp phần phát triển một hệ sinh thái đổi mới mạnh mẽ, các văn phòng sở hữu trí tuệ ở các nước đang phát triển có thể tập trung vào việc cải thiện các dịch vụ cụ thể. Họ có thể gặp khó khăn về năng lực và chuyên môn của nguồn nhân lực.

Cơ hội và nguồn lực đào tạo hạn chế có thể ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của việc kiểm tra và quản lý sở hữu trí tuệ, trong khi nguồn tài chính hạn chế có thể cản trở khả năng đầu tư vào hiện đại hóa, các chương trình đào tạo và các sáng kiến tuyên truyền cộng đồng. Cơ chế thực thi yếu kém và nguồn lực hạn chế trong việc chống hàng giả và vi phạm bản quyền là những thách thức phổ biến ở các nước đang phát triển.

Một mục tiêu quan trọng đối với nhiều văn phòng sở hữu trí tuệ là giảm thời gian thẩm định, điều này thường được hỗ trợ bởi việc sử dụng các công cụ dữ liệu tổng quát, đôi khi có sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI). Ở một số quốc gia, AI được sử dụng cho mục đích dịch thuật và phân loại; ví dụ, DPMA sử dụng AI để dịch thuật và phân loại các bằng sáng chế được cấp ở châu Á. IPOPHL ở Philippines và CIPA ở Botswana đang triển khai các ứng dụng và thanh toán trực tuyến. CIPO ở Canada đã triển khai phương pháp cấp bằng sáng chế điện tử hoàn toàn. Việc cải tiến quy trình được hỗ trợ bởi việc áp dụng quản lý chất lượng; ví dụ, tại các văn phòng sở hữu trí tuệ ở Philippines và Ả Rập Xê Út. Estonia, Chile, Canada và các nước khác đã trải qua quy trình chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001.

Ngoài ra, nhiều văn phòng sở hữu trí tuệ hiện nay tạo điều kiện cho nhân viên làm việc tại nhà với các công cụ làm việc hiệu quả và an toàn. Các hợp đồng bổ sung, dựa trên hiệu quả công việc đã được áp dụng cho nhân viên của INAPI tại Chile. Nhiều văn phòng đã triển khai các biện pháp cải thiện năng suất lao động dựa trên phân tích các chỉ số chất lượng và cải tiến quy trình.

Các văn phòng sở hữu trí tuệ sử dụng các công nghệ nâng cao hiệu quả để chuyển đổi từ hoạt động nội bộ dựa một phần vào giấy tờ sang hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ trực tuyến không giấy tờ trong hành trình hướng tới tự động hóa quy trình hoàn toàn và các dịch vụ sở hữu trí tuệ dựa trên kiến thức, như được minh họa trong “Mô hình văn phòng sở hữu trí tuệ thông minh” do Prihastomo và cộng sự (2019) trình bày (xem Hình 2). Việc triển khai các công nghệ này dự kiến sẽ làm tăng năng suất của các chuyên viên thẩm định và cuối cùng giảm nhu cầu tuyển dụng thêm nhân viên.

Nhìn về phía trước, danh mục dịch vụ do các văn phòng sở hữu trí tuệ cung cấp dự kiến sẽ tiếp tục phát triển để đáp ứng các ưu tiên và thách thức chính của quốc gia họ và hệ thống sở hữu trí tuệ toàn cầu. Một số người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ cho biết việc nâng cao chất lượng, tính kịp thời và hiệu quả của việc thẩm định và xử lý quyền sở hữu trí tuệ vẫn là ưu tiên hàng đầu, cũng như việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên có trình độ, chuyển đổi liên tục sang các công nghệ mới và dịch vụ kỹ thuật số, cải thiện tính minh bạch và khả năng truy cập dữ liệu, và cung cấp thông tin về sở hữu trí tuệ cho các nhà đổi mới, nhà sáng tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ và những người khác trong nước.

Hình 2. Mô hình văn phòng IP thông minh

Các dịch vụ công cộng cơ bản trên nền tảng web	Quản trị nội bộ nâng cao	Tự động hóa quy trình hoàn toàn	Dịch vụ sở hữu trí tuệ dựa trên kiến thức
Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 4
- Hoạt động nội bộ dựa trên giấy tờ - Tạo toàn văn dữ liệu quốc gia có thể tìm kiếm - Dễ dàng sắp xếp giấy tờ - Số hóa tài liệu ngay từ giai đoạn đầu - Xây dựng và trao đổi Tài liệu sở hữu trí tuệ - Chuẩn bị tham gia nền tảng toàn cầu	- Tăng cường và tự động hóa các hệ thống quản lý nội bộ - Hệ thống quản lý tài liệu và bao bì hồ sơ điện tử - Hệ thống tìm kiếm cho giám khảo và công chúng - Phổ biến thông tin trên mạng - Tham gia nền tảng toàn cầu để truy cập văn phòng - Ứng dụng AI ở giai đoạn đầu	- Hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ trực tuyến không cần giấy tờ - Nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến hoàn toàn. - Mở rộng cơ sở dữ liệu và hệ thống tìm kiếm để phục vụ cho việc kiểm tra nâng cao. - Cung cấp nhiều dịch vụ thông tin khác nhau cho công chúng - Cải thiện chất lượng dữ liệu - Phân tích dữ liệu ở giai đoạn đầu - Phát triển thị trường sở hữu trí tuệ - Tham gia nền tảng toàn cầu với tư cách là văn phòng nhận tiền gửi. - Nâng cao khả năng ứng dụng AI	- Vận hành dựa trên kiến thức - Các dịch vụ giá trị gia tăng cao hỗ trợ công tác tìm kiếm và kiểm tra. - Hệ thống thông tin thích ứng để hỗ trợ nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng. - Nền tảng trao đổi dữ liệu với các đợt IPO khác - Phân tích dữ liệu nâng cao - Sử dụng và khai thác quyền sở hữu trí tuệ thông tin - Nâng cao thị trường sở hữu trí tuệ - Tham gia nền tảng toàn cầu với tư cách là văn phòng gửi tiền hàng đầu. - Ứng dụng AI tiên tiến

Nguồn: Prihastomo và cộng sự, 2019.

Thông tin quan trọng số 7. Tổng quan về các dịch vụ văn phòng sở hữu trí tuệ tiên tiến

Tại Chile, INAPI tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của người dùng hàng năm để xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Thông tin thu thập từ cuộc khảo sát cũng được sử dụng để xây dựng các thỏa thuận và đánh giá hiệu suất hàng năm của nhân viên.

Tại Philippines, IPOPHL hiện đang duy trì 16 văn phòng khu vực trên cả nước và tiếp tục thành lập các Trung tâm Hỗ trợ Sở hữu Trí tuệ tại mọi tỉnh thành để hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) và các nhà sáng tạo.

Tại Ả Rập Xê Út, SAIP có một bộ phận kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Tại Botswana, CIPA đang trong quá trình triển khai các dịch vụ trực tuyến, bao gồm nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến.

Tại Ấn Độ, văn phòng này đã mở rộng danh mục dịch vụ của mình bằng cách giới thiệu quy trình xét duyệt nhanh, cùng với các sáng kiến khác, dành cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ, và trong trường hợp có một hoặc nhiều người nộp đơn là nữ.

Tại Azerbaijan, văn phòng này đã giới thiệu một nền tảng dịch vụ kỹ thuật số có tên PANAH, cung cấp một điểm truy cập thông tin duy nhất cho khách hàng, bất kể vị trí địa lý của họ, 24 giờ một ngày.

Tại Ấn Độ, chính phủ đã thành lập một cơ quan chuyên trách về xúc tiến và quản lý sở hữu trí tuệ (CIPAM; <https://cipam.gov.in/index.php/about/cipam/>). CIPAM là một tổ chức chuyên nghiệp trực thuộc Bộ Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại Nội địa (DPIIT) thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp. Mục tiêu chính của CIPAM là đảm bảo hành động tập trung vào các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. CIPAM giải quyết bảy mục tiêu của Chính sách Quyền Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Ấn Độ. Bên cạnh việc thực hiện các bước để thúc đẩy nhận thức, thương mại hóa và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, CIPAM cũng nỗ lực đơn giản hóa và hợp lý hóa các quy trình sở hữu trí tuệ. CGPDTM cũng thực hiện các chương trình hỗ trợ được chính phủ phê duyệt, chẳng hạn như các chuyên gia hỗ trợ sở hữu trí tuệ để hỗ trợ nhu cầu của những người nộp đơn xin cấp phép sở hữu trí tuệ lần đầu. Những chuyên gia này được gọi là “bạn bè sở hữu trí tuệ”, có nghĩa là họ làm việc cùng với nhà phát minh, cung cấp hỗ trợ không chỉ trong quá trình cấp phép sở hữu trí tuệ mà còn cho đến khi thương mại hóa. Phí dịch vụ chuyên nghiệp của các “bạn bè sở hữu trí tuệ” được Văn phòng CGPDTM chi trả.

Phần kết luận

Khung pháp lý về quản trị và quản lý sở hữu trí tuệ của một quốc gia thường phản ánh nhiều yếu tố: truyền thống pháp luật và trình độ phát triển của quốc gia đó, cách tiếp cận các chính sách đa chiều liên quan đến tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp và đổi mới, sự phát triển của khung pháp lý sở hữu trí tuệ trong việc đáp ứng nhu cầu của các nhà đổi mới và thị trường, và nhiều xu hướng sở hữu trí tuệ toàn cầu khác nhau. Nghiên cứu này xem xét khung quản trị và quản lý cho thấy không có mô hình nào mang lại kết quả vượt trội ở mọi nơi.

Các khuôn khổ khác nhau được xem xét có thể được coi là cùng hướng đến các mục tiêu tổng thể mà chúng hướng tới. Ở cấp độ cao nhất, các mục tiêu này thuộc hai loại. Thứ nhất, thúc đẩy một khuôn khổ pháp lý về sở hữu trí tuệ cân bằng, đáp ứng nhu cầu của một thị trường năng động đồng thời phản ánh lợi ích công cộng rộng lớn hơn. Thứ hai, đảm bảo rằng cơ quan sở hữu trí tuệ được trang bị đầy đủ để thực hiện các chức năng cốt lõi của mình - trên hết là việc cung cấp các quyền sở hữu trí tuệ chất lượng và kịp thời. Về nguyên tắc, các mục tiêu này có thể được thúc đẩy tốt như nhau với các lựa chọn thể chế khác nhau.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu kết luận rằng các lựa chọn thể chế không quan trọng và không có cơ hội cải cách để thúc đẩy quản trị và điều hành sở hữu trí tuệ hiệu quả hơn. Thực tế, các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới từ lâu đã đưa ra những cải cách như vậy dựa trên những tư duy mới mẻ - đôi khi là để đáp ứng những thách thức mới nổi. Trong quá trình đó, họ thường được truyền cảm hứng từ các phương pháp được áp dụng ở các quốc gia khác. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin phong phú trong nghiên cứu này có thể truyền cảm hứng cho tư duy đột phá và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về ưu điểm và nhược điểm của các lựa chọn thể chế khác nhau.

Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra những xu hướng mới nổi chắc chắn sẽ định hình quản trị sở hữu trí tuệ trong tương lai. Hệ thống sở hữu trí tuệ luôn rất năng động. Có thể nói, nó mang tính liên ngành hơn bao giờ hết, vì các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ đóng vai trò trong nhiều chính sách công khác nhau - từ thúc đẩy đổi mới và phát triển công nghiệp đến bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chống biến đổi khí hậu. Do đó, các lựa chọn về quản trị và quản lý sở hữu trí tuệ không chỉ định hình cộng đồng những người hành nghề sở hữu trí tuệ mà còn quyết định mức độ nhất quán mà các chính phủ thúc đẩy các mục tiêu xã hội rộng lớn hơn.

Cuối cùng, chúng tôi hy vọng rằng nghiên cứu này là một bước tiến trong việc cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách của chính phủ thông tin về các xu hướng và thực tiễn toàn cầu để họ có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn trong việc điều chỉnh hệ thống quản trị sở hữu trí tuệ của mình. Đồng thời, những phát hiện trong báo cáo này vẫn còn ở mức độ tổng quan và có thể đặt ra thêm nhiều câu hỏi mà các nhà hoạch định chính sách muốn được giải đáp. Ví dụ, một số cơ chế thể chế không được ghi chép chính thức và có thể dựa vào các thực tiễn không chính thức. Việc đánh giá hiệu quả của các phương pháp thể chế và công cụ chính sách khác nhau thường đòi hỏi sự hiểu biết cẩn thận về bối cảnh địa phương. Để các nhà hoạch định chính sách ở một quốc gia rút ra những bài học đúng đắn từ kinh nghiệm của các quốc gia khác, cần có thêm các cuộc đối thoại với các chuyên gia quốc gia. Đây là một hoạt động mà WIPO rất sẵn lòng hỗ trợ.

Danh sách các từ viết tắt

ACIP	Hội đồng tư vấn về sở hữu trí tuệ
----	Trí tuệ nhân tạo
BIPP	Chính sách sở hữu trí tuệ của Botswana
CGPDTM	Văn phòng Tổng kiểm soát bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu thương mại, Cục Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại Nội địa
CIPA	Cơ quan quản lý doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ
CIPAM	Phòng Xúc tiến và Quản lý Sở hữu Trí tuệ
CIPC	Ủy ban Doanh nghiệp và Sở hữu Trí tuệ
CIPO	Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Canada
CNIPA	Cục Quản lý Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica and Social
NHÚNG	Cục Sở hữu Công nghiệp
DPIIT	Cục Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại Nội địa
DPMA	Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Đức
EAD	Hiệp hội các nhà thiết kế Estonia
EAIP	Cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ Ai Cập
ECCI	Phòng Thương mại và Công nghiệp Estonia
EPA	Văn phòng Bằng sáng chế Estonia (Eesti Patendiamet)
EPO	Văn phòng Sáng chế Châu Âu
INAPI	Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia
INPI	Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia
---	Sở hữu trí tuệ
IPI	Viện Sở hữu Trí tuệ Liên bang Thụy Sĩ

46	
IPOPHL	Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Philippines
IPOS	Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Singapore
ISED	Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế
ISIPO	Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Iceland
JPO	Văn phòng Sáng chế Nhật Bản
NCIPR	Ủy ban Quốc gia về Quyền Sở hữu Trí tuệ
OAPI	Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Châu Phi
PTC	Hiệp ước hợp tác bằng sáng chế
SACEPO	Ủy ban tư vấn thường trực trước EPO
SAIP	Cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ Ả Rập Xê Út
SIC	Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại
SIPO	Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Nhà nước Cộng hòa Croatia
SIPS	Chiến lược sở hữu trí tuệ của Singapore đến năm 2030
	Doanh nghiệp vừa và nhỏ
USPTO	Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ

Thư mục

Luca, R. (2023) Văn phòng Sở hữu Trí tuệ: Bảo vệ sự đổi mới trong nền kinh tế toàn cầu, Quyền Sở hữu Trí tuệ, tập 10, trang 229.

Picard, PM và van Pottelsberghe de la Potterie, B. (2013) Quản trị văn phòng cấp bằng sáng chế và chất lượng thẩm định bằng sáng chế, Tạp chí Kinh tế Công cộng, tập 104, trang 14-25, ISSN 0047-2727, <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2013.04.009>.

Prihastomo, Y., Kosala, R., Supangkat, SH và Ranti, B.; Trisetarso, A. (2019) Khung lý thuyết về Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Thông minh tại các nước đang phát triển, Procedia Computer Science, tập 161, trang 994-1001, ISSN 1877-05, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.209>.

De Rassenfosse, G. và van Pottelsberghe de la Potterie, B. (2011). Vai trò của Phí trong Hệ thống Bằng sáng chế: Lý thuyết và Bằng chứng, Tạp chí Khảo sát Kinh tế, tập 27(4), trang 696-716. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1694924>

Shah, SK và Corley, KG (2006) Xây dựng lý thuyết tốt hơn bằng cách kết nối định lượng-Sự phân chia định tính, Tạp chí Nghiên cứu Quản lý, tập 43, trang 1821-1835, <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00662.x>.

Thumm, N. (2023) Quy định về bằng sáng chế và tác động đến đổi mới, trong Cẩm nang về Đổi mới và Quy định, do Pontus Braunerhjelm, Martin Andersson, Knut Blind và Johan E. Eklund biên tập, Edward Elgar.

chiến lược sở hữu trí tuệ

OAPI: Tổ chức Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) (2022) Kế hoạch chiến lược 2023-2027.

Botswana: Cộng hòa Botswana (2022) Chính sách Sở hữu Trí tuệ Botswana (BIPP) 2022.
Có sẵn trực tuyến tại: [https://inventa.com/uploads/63d7951a5b429_IP%20Policy%20BIPP%202022%20\(1\).pdf](https://inventa.com/uploads/63d7951a5b429_IP%20Policy%20BIPP%202022%20(1).pdf)

Brazil: Nhóm liên bộ sở hữu trí tuệ (GIPI); Ban Thư ký Điều hành GIPI: Ministério da Economia (2020) Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI), Brasília, 2020. Có sẵn trực tuyến: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/cerimonia-marca-50-anos-do-inpi-e-lancamento-da-estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual/EstrategiaNacionaldePropriedadeIntelectual.pdf>

Canada: Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada (2018) Chiến lược Sở hữu Trí tuệ. Có sẵn trực tuyến tại: <https://ised-isde.canada.ca/site/intellectual-property-strategy/en>

Chile: Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) (2016) Chile Estrategia Nacional de Propiedad Industrial. Santiago. Có sẵn trực tuyến: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/estrategia-nacional-de-propiedad-industrial.pdf?sfvrsn=73fc5e67_0

Trung Quốc: Hội đồng Nhà nước (2008) Đề cương Chiến lược Sở hữu Trí tuệ Quốc gia. Có thể xem trực tuyến tại: <https://wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn021en.pdf>

Colombia: Cộng hòa Colombia (2021) Consejo Nacional de Política Económica y Social 4062 - Política Nacional de Propiedad Intelectual. Có sẵn trực tuyến: <https://colalaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%3B3micos/4062.pdf>

Croatia: Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Nhà nước Cộng hòa Croatia (2010) Chiến lược Quốc gia về Phát triển Hệ thống Sở hữu Trí tuệ của Cộng hòa Croatia giai đoạn 2010-2012. Zagreb. Có sẵn trực tuyến tại: https://www.dziv.hr/files/file/strategija/strategy_ip_2010_12.pdf

Ái Cập: Chính phủ Ai Cập (2022) Chiến lược Sở hữu Trí tuệ Quốc gia của Ai Cập (NIPS) năm 2022.
Có sẵn trực tuyến tại: [https://www.sis.gov.eg/UP/Culture/Strategic%20Book%20\(E\).pdf](https://www.sis.gov.eg/UP/Culture/Strategic%20Book%20(E).pdf)

EPO: Văn phòng Sáng chế Châu Âu (2019) Kế hoạch Chiến lược 2023. Có sẵn trực tuyến tại: [https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2217f5b7cc07d47cc125841c00610386/\\$FILE/EPO_Strategic_Plan_2023_en.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2217f5b7cc07d47cc125841c00610386/$FILE/EPO_Strategic_Plan_2023_en.pdf)

Ghana: Chính phủ Ghana (2016) Chính sách và Chiến lược Sở hữu Trí tuệ Quốc gia.

Ấn Độ: Chính phủ Ấn Độ (2016) Chính sách Quốc gia về Quyền Sở hữu Trí tuệ (IPR) - Ấn Độ Sáng tạo; Ấn Độ Đổi mới. Có sẵn trực tuyến tại: <https://dpiit.gov.in/sites/default/files/national-IPR-Policy2016-14October2020.pdf>

Philippines: Cộng hòa Philippines và Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Philippines (2019)
Chiến lược Sở hữu Trí tuệ Quốc gia. Có sẵn trực tuyến tại: <https://www.ipophil.gov.ph/national-intellectual-property-strategy-nips/#::~:~:text=The%20National%20Intellectual%20Chiến lược tài sản, tự cung tự cấp nông nghiệp và toàn diện>

Singapore: Chính phủ Singapore và Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Singapore (2021)
Chiến lược Sở hữu Trí tuệ Singapore (SIPS) 2030. Có sẵn trực tuyến tại: <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/singapore-ip-strategy-report-2030-18May2021.pdf>

Nam Phi: Bộ Thương mại và Công nghiệp Cộng hòa Nam Phi (2018) Chính sách Sở hữu Trí tuệ. Có sẵn trực tuyến tại: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201808/ippolicy2018-phase1.pdf

Phụ lục

A.1 Phương pháp luận

Trong giai đoạn đầu, một khuôn khổ để phân tích các mô hình quản trị và điều hành sở hữu trí tuệ hiện có giữa các quốc gia thành viên của WIPO đã được phát triển với sự hợp tác chặt chẽ với WIPO. Dựa trên khuôn khổ này, nghiên cứu tài liệu với thông tin từ trang web của WIPO và các trang web của các quốc gia thành viên đã được tiến hành để xác định và ghi lại các mô hình hiện có trong số 25 quốc gia thành viên của WIPO (xem Phụ lục A.1 và A.2). Việc lựa chọn các quốc gia được nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ với WIPO, và dựa trên việc đảm bảo sự đại diện phù hợp theo khu vực, sự cân bằng giữa các quốc gia phát triển, đang phát triển và kém phát triển nhất, và sự lựa chọn có chủ đích để bao gồm các mô hình khác nhau hiện có của các văn phòng sở hữu trí tuệ. Đối với mỗi quốc gia thành viên được nghiên cứu, một hồ sơ quốc gia với các đặc điểm chính liên quan đến quản trị và điều hành sở hữu trí tuệ đã được tạo ra (để biết tổng quan, xem Phụ lục A.5).

Dựa trên thông tin thu thập từ nghiên cứu tài liệu và tham vấn với WIPO, ở bước thứ hai, 12 quốc gia thành viên (xem Phụ lục A.2) đã được lựa chọn để tiến hành phỏng vấn chuyên sâu với người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ và thu thập thông tin có cấu trúc. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện với người đứng đầu hoặc phó người đứng đầu các văn phòng sở hữu trí tuệ từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2023 và kéo dài từ 60 đến 90 phút. Đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu ít được nghiên cứu, nơi không có tài liệu tham khảo, như trường hợp các mô hình quản trị và điều hành sở hữu trí tuệ, phương pháp định tính với phỏng vấn rất hữu ích trong việc thu thập những hiểu biết ban đầu (xem Shah và Corley, 2006).

Các cuộc phỏng vấn được lên lịch bởi ban thư ký của Trường Kinh tế gia WIPO phối hợp với các văn phòng sở hữu trí tuệ riêng lẻ. Người được phỏng vấn đã được thông báo về mục tiêu của nghiên cứu và nhận được các câu hỏi hướng dẫn cho cuộc phỏng vấn trước đó. Các cuộc phỏng vấn được thiết kế theo hình thức bán cấu trúc, với các câu hỏi hướng dẫn được thiết lập sẵn và các câu hỏi bổ sung tiếp theo.

Các câu hỏi hướng dẫn cho các cuộc phỏng vấn được bao gồm trong Phụ lục A.3. Với sự cho phép của người được phỏng vấn, các cuộc phỏng vấn đã được ghi âm, và bản ghi chép của mỗi cuộc phỏng vấn cũng như bản tóm tắt các cuộc phỏng vấn đã được lập. Những hiểu biết chính từ các cuộc phỏng vấn được đưa vào các khung văn bản làm ví dụ trong các phần tương ứng xuyên suốt báo cáo. Danh sách các cuộc phỏng vấn và người tham gia được bao gồm trong Phụ lục A.4. Báo cáo chủ yếu dựa trên thông tin thu thập được từ nghiên cứu tài liệu và từ các cuộc phỏng vấn có cấu trúc.

A.2 Danh sách các văn phòng sở hữu trí tuệ được đưa vào nghiên cứu

Tên quốc gia/vùng lãnh thổ của văn phòng sở hữu trí tuệ	
Tây Phi	Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Châu Phi (OAPI)
Azerbaijan	Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Cộng hòa Azerbaijan (COPAT)
Botswana	Cơ quan quản lý doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ (CIPA)
Brazil	Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia (INPI)
Campuchia	Cục Sở hữu Công nghiệp (DIP)
Canada	Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Canada (CIPPO)
Chile	Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia (INAPI)
Trung Quốc	Cục Quản lý Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA)
Colombia	Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại (SIC)
Croatia	Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Nhà nước Cộng hòa Croatia (SIPO)
Ái Cập	Cơ quan Quản lý Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Ái Cập
Estonia	Văn phòng Sáng chế Estonia (EPA)
Châu Âu	Văn phòng Sáng chế Châu Âu (EPO)
Đức	Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Đức (DPMA)
Ghana	Cục Đăng ký Tổng hợp
Iceland	Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Iceland (ISIPO)
Ấn Độ	Văn phòng Tổng Cục Kiểm soát Bằng sáng chế, Kiểu dáng và Nhãn hiệu Thương mại, Cục Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại Nội địa (CGPDTM)
Nhật Bản	Văn phòng Sáng chế Nhật Bản (JPO)
Jordan	Cục Bảo vệ Tài sản Công nghiệp
Philippines	Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Philippines (IPOPHL)
Ả Rập Xê Út	Cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ Ả Rập Xê Út (SAIP)
Singapore	Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Singapore (IPOS)
Nam Phi	Ủy ban Doanh nghiệp và Sở hữu Trí tuệ (CIPC)
Thụy Sĩ	Viện Sở hữu Trí tuệ Liên bang Thụy Sĩ (IPI)
Hoa Kỳ	Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO)

Lưu ý: Các văn phòng được phỏng vấn được hiển thị bằng màu xanh lam.

A.3 Câu hỏi hướng dẫn cho các cuộc phỏng vấn tại Văn phòng Sở hữu Trí tuệ

khuôn khổ chính sách và quản trị sở hữu trí tuệ

- 1) Xin hãy cho chúng tôi biết về những ưu tiên và thách thức chính đối với đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ tại quốc gia của bạn.
- 2) Các vấn đề về chính sách sở hữu trí tuệ được xử lý như thế nào trong chính phủ của bạn? Cơ quan hoặc bộ nào của chính phủ chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách và luật về sở hữu trí tuệ? Là một bộ hay nhiều bộ? Ví dụ, có một đơn vị riêng biệt chịu trách nhiệm về chính sách bản quyền không? Chính sách sở hữu trí tuệ được phối hợp như thế nào giữa các đơn vị khác nhau?
- 3) Văn phòng sở hữu trí tuệ đóng vai trò gì trong việc phát triển và xây dựng chính sách sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực chính sách liên quan rộng hơn như phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, và thương mại?
- 4) Quốc gia của bạn có chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia được chính phủ thông qua không? Các mục tiêu chính của chiến lược đó là gì và vai trò của cơ quan sở hữu trí tuệ trong chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia là gì?
- 5) Các bên liên quan bên ngoài có được tham gia vào cơ cấu quản trị của văn phòng sở hữu trí tuệ (ví dụ: trong hội đồng quản trị) không? Họ đóng vai trò gì (ví dụ: tư vấn, ra quyết định, v.v.)?

6) Vui lòng giải thích quy trình bổ nhiệm vị trí người đứng đầu văn phòng sở hữu trí tuệ tại nước bạn. Quyền hạn chung của vị trí này là gì và người đứng đầu chịu trách nhiệm trước ai (mối quan hệ báo cáo)?

quản lý quyền sở hữu trí tuệ

7) Văn phòng sở hữu trí tuệ có tư cách pháp lý hoặc thể chế như thế nào?

8) Nhiệm vụ và phạm vi chức năng tổng thể của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ là gì? Văn phòng Sở hữu Trí tuệ có vượt ra ngoài nghĩa vụ của một cơ quan cấp bằng sáng chế và đảm nhiệm thêm các chức năng khác, chẳng hạn như cung cấp thông tin về sở hữu trí tuệ, nâng cao nhận thức, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu kinh tế và phân tích dữ liệu không?

9) Văn phòng sở hữu trí tuệ có mức độ tự chủ hành chính nào trong chính phủ? Ví dụ, về các vấn đề ngân sách, tài chính, chi tiêu doanh thu và định giá phí? Văn phòng này có toàn quyền chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên không?

10) Văn phòng sở hữu trí tuệ có phương pháp nào để nâng cao hiệu quả và năng suất dịch vụ của mình?

A.4 Người tham gia và ngày phỏng vấn

Tên của văn phòng sở hữu trí tuệ	Người tham gia / Người được phỏng vấn	Ngày
Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Châu Phi (OAPI)	Denis L. Bohoussou, Tổng giám đốc	26 tháng 5 năm 2023
Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Cộng hòa Azerbaijan (COPAT)	Giáo sư, Tiến sĩ. Ông Kamran Imanov, Chủ tịch Hội đồng quản trị	28 tháng 6 năm 2023
Cơ quan quản lý doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ (CIPA, Botswana)	Nhạc trưởng Paul Masena, Tổng cục đăng ký	Ngày 28 tháng 4 năm 2023
	Ông Timothy L. Moalusi, Nhà đăng ký CIPA - Sở hữu công nghiệp	
Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Canada (CIPO)	Ông Konstantinos Georgaras, Giám đốc điều hành	21/4/2023
Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia (INAPI, Chile)	Bà María Loreto Bresky, Tổng giám đốc	24/04/2023
	Bà Denisse Pérez Fierro, Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế	
	Ông Sergio Escudero, Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế và Chính sách	
Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại (SIC, Colombia)	Bà Maria del Socorro Pimentá, Giám đốc Sở Công nghiệp và Thương mại	12 tháng 5 năm 2023
	Bà Ligia Atheortua, Phó Giám đốc Sở Bất động sản Công nghiệp	
	Ông John Marcos Torres, Cố vấn trưởng, Giám đốc Công nghiệp và Thương mại	
Cơ quan Quản lý Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Ai Cập	Tiến sĩ Mona Mohamed Yahia, Chủ tịch Văn phòng Bằng sáng chế Ai Cập	09/08/23
	Tiến sĩ Mahmoud M. Sakr, Chủ tịch Học viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ	
	Cố vấn Amin Magdy, Thành viên Ban Cố vấn Pháp lý Nội các	
Văn phòng Sáng chế Estonia (EPA)	Ông Margus Viher, Tổng giám đốc	17 tháng 5 năm 2023
Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Đức (DPMA)	Ông Ulrich Deffaa, cựu Phó Chủ tịch,	25 tháng 5 năm 2023
	Tiến sĩ Volker Rüger, Trưởng bộ phận Trung ương - Quan hệ quốc tế	
Văn phòng Tổng kiểm soát bằng sáng chế, Phòng Thiết kế và Thương hiệu Thúc đẩy công nghiệp và thương mại nội địa (Ấn Độ)	Giáo sư (Tiến sĩ) Unnat P. Pandit, Tổng Cục trưởng Cục Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp và Nhãn hiệu thương mại	05/05/2023
Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Philippines (IPOPHL)	Ông Rowel S. Barba, Tổng giám đốc	08/05/2023
Cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ Ả Rập Xê Út (SAIP)	Tiến sĩ Abdulaziz Al Swailem, Giáo sư điều hành của SAIP.	22 tháng 6 năm 2023

A.5 Quản trị của 25 văn phòng sở hữu trí tuệ được nghiên cứu

Quốc gia / Vùng đất	Tên cơ quan sở hữu trí tuệ: Bộ chịu trách nhiệm	Bản quyền thuộc về Văn phòng Sở hữu Trí tuệ.	chiến lược sở hữu trí tuệ	Tư vấn/ Giám sát Bảng	Tên người đứng đầu văn phòng	Được bổ nhiệm qua
Tây Phi	Trí thức châu Phi Tài sản Tổ chức (OAPI)	tổ chức tiểu vùng	Đúng	Một phần của	Hành chính Hội đồng	Tổng giám đốc Hội đồng quản trị
Azerbaijan	Sở hữu trí tuệ Cơ quan của Cộng hòa Azerbaijan	Cơ quan Sở hữu Trí tuệ là một thực thể pháp lý thuộc luật công, tương đương với một bộ.	Đúng	Một chiến lược trong lĩnh vực bản quyền đã được thông qua, và về các nguyên tắc chiến lược trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ doanh nghiệp nói chung hiện đang được áp dụng. đang trong quá trình phát triển.	Chủ tịch của Bảng	Chủ tịch
Botswana	Các công ty và Sở hữu trí tuệ Cơ quan quản lý (CIPA)	Bộ Thương mại và Công nghiệp	Đúng	Đúng	Hội đồng quản trị Thẩm quyền	Tổng cục trưởng Bộ Đăng ký Thương mại và Ngành công nghiệp
-2022						
Brazil	Viện Công nghiệp Quốc gia Bất động sản (INPI)	Bộ Phát triển, Ngành công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ	Một phần	Đúng	Không có thông tin nào về Tổng thống.	Bộ trưởng Ngành công nghiệp và Thương mại
			Ban thư ký của Bản quyền và Trí tuệ Quyền	-2020		
Campuchia	Bộ Công nghiệp Bất động sản (DIP)	Bộ Thương mại	không	không	Quốc gia Ủy ban cho Trí tuệ Quyền sở hữu (Giám sát) Bảng)	Giám đốc Không có thông tin
			Bộ Bản quyền và Quyền liên quan			
Canada	Nhà trí thức Canada Văn phòng Sở hữu Bất động sản (CIPO)	Sự đổi mới, Khoa học & Thuộc kinh tế Phát triển - Chính phủ của Canada	Một phần của	Đúng	không	Ủy viên Bảng sáng chế, Cục đăng ký nhãn hiệu và Trưởng phòng Giám đốc điều hành
			Quản lý sở đăng ký	-2018		
Chile	Viện Công nghiệp Quốc gia Thuộc tỉnh (INAPI)	Bộ Kinh tế	không	Đúng	không	Tổng Giám đốc Chủ tịch
			Trí tuệ Quyền Phòng	-2016		
Trung Quốc	Quốc gia Trung Quốc Sở hữu trí tuệ Cơ quan quản lý (CNIPA)	Tình trạng Cơ quan quản lý thị trường Quy định	không	Đúng	không	Ủy viên Không có thông tin
			Quốc gia Bản quyền Chính quyền Trung Quốc	-2008		
Colombia	Cục Giám sát Công nghiệp và Thương mại (SIC)	Bộ Ngành công nghiệp, Thương mại và Du lịch	không	Đúng		Đại biểu Giám đốc phụ trách công nghiệp Tài sản và
			Quốc gia Ban Giám đốc Bản quyền	-2021	Giám đốc Sở Công nghiệp và Thương mại	
Croatia	Trí thức Nhà nước Văn phòng quản lý tài sản của Cộng hòa Croatia (SIPO)	Chính phủ	Đúng	Đúng	không	Tổng Giám đốc Thủ tướng
-2020						
Ái Cập	Cơ quan quản lý trí tuệ Ai Cập Bất động sản (EAIP)	Thủ tướng - Chính phủ	Có (trong tương lai)	Đúng	Hội đồng quản trị Giám đốc hoặc Quản trị Bảng	Chủ tịch Thủ tướng
-2022						

Lưu ý: Các văn phòng được phỏng vấn được hiển thị bằng màu xanh lam.

Quốc gia / Vùng đất	Tên cơ quan sở hữu trí tuệ: Bộ chịu trách nhiệm	Bản quyền thuộc và Văn phòng Sở hữu Trí tuệ.	chẩn lược sở hữu trí tuệ	Tư vấn/ Giám sát Bảng	Tên người đứng đầu văn phòng	Được bổ nhiệm qua
Estonia	Bảng sáng chế Estonia Văn phòng (EPA)	Bộ Công lý	Đúng	không	không	Tổng Giám đốc Bộ trưởng Công lý
Châu Âu	Bảng sáng chế châu Âu Văn phòng (EPO)	Tổ chức liên chính phủ	không	không	Đúng Tư vấn Ủy ban trước EPO (SACEPO)	Chủ tịch Hành chính Hội đồng
Đức	Bảng sáng chế và nhãn hiệu thương mại của Đức Văn phòng (DPMA)	Bộ Công lý và Người tiêu dùng Sự bảo vệ	không	không	không	Chủ tịch Chủ tịch của Cộng hòa Liên bang
			Đơn vị Bản quyền và Xuất bản Luật tại Bộ Tư pháp Liên bang			
Ghana	Tổng cục đăng ký Phòng	Bộ Công lý	không	Đúng	Không có thông tin từ Văn phòng Đăng ký Tổng hợp. Không có thông tin.	
			Bản quyền Phòng	-2016		
Iceland	Nhà trí thức người Iceland Văn phòng Sở hữu trí tuệ (ISIPO)	Bộ của Cao hơn Giáo dục, Khoa học và Sự đổi mới	không	không	không	Tổng giám đốc: Không có thông tin.
			Bộ Văn hóa và Vấn đề kinh doanh			
Ấn Độ	Văn phòng Kiểm toán Tổng cục Sáng chế, Thiết kế và Thương mại Marks, Bộ phận Xúc tiến của Ngành và Nội bộ Thương mại (CGPDTM)	Bộ phận Thúc đẩy Ngành công nghiệp và Thương mại nội địa	Đúng	Đúng	không	Bộ điều khiển Tướng quân của Bảng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu thương mại
				-2016	Ủy ban Nội các	
Nhật Bản	Bảng sáng chế Nhật Bản Văn phòng (JPO)	Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp	không	không	không	Ủy viên Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp
			Bản quyền Nhật Bản Văn phòng			
Jordan	Bất động sản công nghiệp Cục Bảo vệ	Bộ Công nghiệp, Thương mại và Cung ứng	không	không	Không có thông tin Giám đốc Không có thông tin	
			Bộ Quốc gia Thư viện			
Philippines	Sở hữu trí tuệ Văn phòng của Philippines (IPOPHL)	Bộ Thương mại và Ngành công nghiệp	Đúng	Đúng	Hội đồng tư vấn về trí tuệ Tài sản (ACIP)	Tổng Giám đốc Chủ tịch
				-2019		
Ả Rập Xê Út	Cơ quan quản lý trí tuệ Ả Rập Xê Út Tài sản (SAIP)	Thủ tướng - Chính phủ	Đúng	Có (2022)	Hội đồng quản trị Giám đốc và Ban cố vấn	Giám đốc điều hành Sĩ quan Hội đồng quản trị SAIP Giám đốc
Singapore	Trí tuệ Văn phòng Bất động sản của Singapore (IPOS)	Bộ Tư pháp Có		Đúng	Hội đồng quản trị Giám đốc	Giám đốc điều hành Sĩ quan Bộ trưởng Bộ Pháp luật
				-2021		
Nam Phi	Các công ty và Sở hữu trí tuệ Ủy ban (CIPC)	Bộ Thương mại và Ngành công nghiệp	Đúng	Đúng	Không có thông tin Ủy viên Bộ trưởng của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh	
				-2018		
Thụy Sĩ	Viện trí tuệ Liên bang Thụy Sĩ Thuộc tính (IPI)	Bộ Tư pháp và Cảnh sát	Đúng	không	Hội đồng Viện (Giám sát) Bảng)	Giám đốc Được bầu bởi Thụy Sĩ Hội đồng Liên bang
Hoa Kỳ	Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO)	Bộ Thương mại	không	không	không	Giám đốc Chủ tịch
			Hoa Kỳ Văn phòng bản quyền			

Các mô hình quản trị và điều hành sở hữu trí tuệ

Tài liệu này ghi lại và phân tích các phương pháp, xu hướng hiện hành và hướng đi mới nổi trong quản trị và điều hành sở hữu trí tuệ.

Nghiên cứu này sẽ cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những hiểu biết quý giá để hỗ trợ các quyết định sáng suốt trong việc thiết kế khung quản trị và quản lý sở hữu trí tuệ, từ đó phát huy tối đa tiềm năng của hệ thống sở hữu trí tuệ vì lợi ích của xã hội.